

Europsko javno pravo

Izvori →

- (1.) Čapeta, T., Goldner Lang, I. (ur.) *et al.*, *Pravo unutarnjeg tržišta Europske unije*, Narodne novine, Zagreb, 2021.
- (2.) odabrane presuda Suda Europske unije: <https://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=en>
- (3.) *Povelja Europske unije o temeljnim pravima*, Službeni list EU br. C202 od 7. VI. 2016.
- (4.) ppt. iz kolegija „Europsko javno pravo“
- (5.) Rodin, S., Čapeta, T., *Osnove prava Europske unije*, Narodne novine, Zagreb 2018.
- (6.) *Ugovor o Europskoj uniji*, Službeni list EU br. C202 od 7. VI. 2016.
- (7.) *Ugovor o funkcioniranju Europske unije*, Službeni list EU br. C202 od 7. VI. 2016.

I. POVIJEST I EVOLUCIJA EU

Pravni poredak EU **jedinstven** je i **autonoman pravni poredak**, **različit od pravnih poredaka država članica te međunarodnog prava** (predmet **Van Gend en Loos** i **Costa v. ENEL**) s vlastitim institucijama i vlastitim kriterijima rasuđivanja

Drž. čl. prenijele su neke svoje vlastite ovlasti na institucije EU pristupivši Osnivačkim ugovorima

Posebnosti pravnog poretka EU:

- **pravni subjekti su drž. čl. te građani istih** (horizontalna i vertikalna primjenjivost prava),
- **drž. čl. ograničene su pravom EU bez obzira na područje regulacije** (ono uspostavlja granice regulativi i interpretaciji i nacionalnog prava) => **supranacionalnost**.

1952. → **Pariški ugovor** – os. **Europska zajednica za ugljen i čelik**

1957. → **Rimski ugovori** – os. **Europska ekonomska zajednica** i **Europska zajednica za atomsku energiju**; Ugovor o EURATOM-u je na snazi i danas!; 1967. sve tri europske organizacije dobijaju jedinstvena tijela

1986. → **Jedinstveni europski akt** – suradnja drž. čl. i u političkim pitanjima

1992. → **Ugovor iz Maastrichta** – os. **Europska zajednica**
– formirana *tri stupa* odlučivanja → **I. - gospodarska pitanja** /EEZ + EURATOM/ (odlučuje se kvalificiranom većinom), **II. - zajednička vanjska i sigurnosna politika** (jednoglasnost), **III. - suradnja u pravosudnim i policijskim pitanjima** (jednoglasnost)

1997. → **Ugovor iz Amsterdama** – [ništa bitno]

2001. → **Ugovor iz Nice** – ustanovljena **obveza iskrene suradnje** između drž. čl. te Unije

2007. → **Ugovor iz Lisabona** – os. **Europska unija**
– *promijena stupova odlučivanja* → **I. - zajednička vanjska i sigurnosna politika** (jednoglasnost), **II. - sva ostala pitanja** (kvalificirana većina)
– odredbe iz nekadašnjeg II. i III. stupa nemaju izravan učinak, a nakon Lisabona imaju + „jasnija“ podijela nadležnosti između institucija EU
– **EU dobija međunarodnopravni subjektivitet!**

ČLANSTVO u EU =>

Uvjeti: 1) da je država „europska“; 2) da prihvaća vrijednosti EU; 3) podnošenje zahtjev koji potvrđuju drž. čl. i institucije EU

Postupci pristupanja →

A) **PREDPRISTUPNI** → prije podnošenja zahtjeva, potencijalna drž. čl. **sklapa mješoviti sporazum** (s EU i drž. čl. EU) – Europski sporazum (za RH: „Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju“)

→ ovime se nova potencijalna drž. čl. **priprema na zajedničko unutarnje tržište te prihvaćanje cjelokupne europske pravne stečevine!**

→ Vijeće ministara uspostavlja kriterije za pristup

B) **PRISTUPNI** (čl. 49. UEU) → 1) potencijalna drž. čl. obavještava Eur. parlament i nacionalna zakonodavna tijela,

2) Europsko vijeće **JEDNOGLASNO** odlučuje o primanju uz mišljenje Europske komisije,

3) Europski parlament **VEĆINOM GLASOVA** odlučuje o pristupanju nove drž. čl.,

4) potpisuje se „Ugovor o pristupanju“.

→ moraju ga ratificirati sve drž. čl. EU

→ akt pristupanja – dogovaraju se sve nužne izmjene
Os. ug. što se tiče ustroja institucija

II. INSTITUCIJE EU (zakonodavne i izvršne)

To su: Europski parlament, Vijeće ministara/EU, Europska komisija, Europsko vijeće

1.) EUROPSKI PARLAMENT

To je **predstavničko tijelo građana EU(!)**. Članove EP-a (720 u X. sazivu) biraju građani EU ovisno o tome u kojoj drž. čl. žive (npr. Grk s grčkim državljanstvom i prebivalištem u Njemačkoj bira njemačke članove EP-a) na mandat od pet godina. Zastupnici su raspodjeljeni u parlamentarne klubove ovisno o pripadnosti europskim političkim organizacijama (npr. Mož! → Eur. zeleni, SDP → Eur. socijalisti i demokrati).

Ovlasti EP-a:

- dijeli zakonodavnu vlast s Vijećem ministara u redovnom postupku, a u posebnim postupcima nekada je potrebna njegova suglasnost, a nekada ima samo savjetodavnu ulogu,
- dijeli ovlast donošenja budžeta s Vijećem ministara; nadzire jednom godišnje Komisijino izvršavanje donesenog proračuna,
- nadzor drugih insitucija EU → izglasava povjerenje EK-u većinom glasova te joj može izglasati nepovjerenje 2/3 većinom svih članova,
- ima **PRIVILEGIRANU LEGITIMACIJU pred Sudom EU** prilikom **izravne tužbe za ocjenu valjanosti sekundarnih akata EU** (jednako kao i ostale institucije EU).

2.) VIJEĆE MINISTARA ili VIJEĆE EU

To je drugo zakonodavno tijelo EU te **zastupa države članice**. Svaka drž. čl. ima po jednog predstavnika koji odlučuju u različitim sastavima ovisno o temi odlučivanja (npr. svi ministri unutarnjih poslova ili pravosuđa okupit će se kada odlučuju kao *Justice & Home Affairs Council*), no ministri (i njihovi *ad hoc* predstavnici) imaju **obvezujući mandat**, odn. moraju glasati onako kako im nalože vlade drž. čl. koje predstavljaju.

Predsjedanje Vijećem ministara rotira se svakih 6 mj. između drž. čl., no kada odlučuju o vanjskoj politici, tada predsjedava uvijek visoki predstavnik za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Ovlasti VM:

- dijeli zakonodavnu vlast s EP-om u redovnom postupku,
- dijeli ovlast donošenja budžeta s EP-om,
- ima **samostalnu zakonodavnu vlast kada se odlučuje o vanjskim poslovima i sigurnosnoj politici** (jednoglasno),
- u **SVIM** posebnim postupcima njegove su odluke obvezujuće (za razliku od EP-a koji nekada ima savjetodavnu, a nekada ulogu suodlučivanja),
- ima **PRIVILEGIRANU LEGITIMACIJU pred Sudom EU** prilikom **izravne tužbe za ocjenu valjanosti sekundarnih akata EU** (jednako kao i ostale institucije EU).

Način odlučivanja u VM-u:

- 1.) **Jednoglasno** (npr. zajednički vanjski poslovi i sig. pol.),
- 2.) **Kvalificiranom većinom s dvostrukim kovrumom**, od Lisabonskog ug. →
 - a) kada je predlagatelj Komisija → kako bi odluka u VM bila donesena potrebno je da za nju glasa 55 % drž. čl., a koje u uk. udjelu stanovništva Unije imaju najmanje 65 %) – (ili ako se glasa protiv to mora biti najmanji broj drž. čl. koje predstavljaju 35 % stanovništva + 1 dodatni član),
 - b) kada je predlagatelj drž. čl. ili neka druga institucija EU → potrebno je 72 % drž. čl. koji predstavljaju najmanje 65 % stanovništva
- 3.) **Običnom većinom**

U pravilu VM odlučuje kvalificiranom većinom, osima ako Os. ug. nije drugačije određeno. **Odluke u VM-u su pravno obvezujuće za sve drž. čl. čak i ako se one s njima ne slažu !!!**

1. + 2.) ZAKONODAVNI POSTUPCI

Redoviti zak. postupak = predlagatelj je EK, a odlučuju EP (običnom) i VM (kvalificiranom)

Posebni zak. postupci = UVIJEK odlučuje VM (jednoglasno), a EP može imati savjetodavnu ili suodlučujuću ulogu (obična većina)

Passerelle klauzula = omogućuje **promijenu načina odlučivanja** (npr. s posebnog zak. postupka na posebni) i bez izmjene Os. ug. ako tako odluči **VM jednoglasno; fleksibilnost odlučivanja**

Kočnice za nuždu = omogućuje drž. čl. zaustavljanje zakonodavnog postupka koji se odnose na pravosudana pitanja u kaznenom pravu i definicije teških k. d. te se **zahtjevom drž. čl. VM-u zakonodavni postupak automatski se zaustavlja; zaštita nacionalnih pravnih poredaka**

3.) EUROPSKA KOMISIJA

To je kolektivno tijelo koje **zastupa opće interese Unije**. Sastoji se od 27 povjerenika iz svake države članice te je politički odgovorna samo EP-u.

Postupak izbora EK: 1) VM imenuje kvalificiranom većinom mandatar za predsjednika EK uz suglasnost svih drž. čl.; 2) na prijedlog drž. čl. mandatar predlaže povjerenike EP-u koji im daje povjerenje većinom glasova; 3) VM potvrđuje EK u cijelini njezina sastava kvalificiranom većinom.

Ovlasti EK:

- ima **pravo zakonodavne inicijative** za sva pitanja osim vanj. pos. i sig. pol.,
- ona je „**čuvarica Osnivačkih ugovora**“ → 1) pokreće **povredbeni postupak** pred Sudom EU protiv drž. čl. ako smatra da ona krši Os. ug. te je 2) **privilegirani tužitelj u postupku izravne tužbe**,
- **izvršavanje proračuna EU**,
- **temeljem mandata koje dobije od VM-a!**, Komisija pregovara o međunarodnim sporazumima s trećima i međ. org. kojima je EU stranka.

Visoki predstavnik za vanjsku i sigurnosni politiku → *ex officio* je potpredsjednik EK te predsjedka VM kada je na dnevnom redu ZVSP; imenuje ga Europsko vijeće uz suglasnost EK.

Visoki predstavnik vodi vanjsku politiku Unije te ovisno o odluci VM-a može biti pregovarač pri međunarodnim odnošajima; **u pravilu EK vodi pregovore** (npr. pregovaranje o trgovini, carinska unija, okoliš, energetika, promet), no **VM može odlučiti i drugačije!** (pogotovo EK ne vodi pregovore o ZVSP, nego u pravilu visoki povjerenik, no VM može i drugačije odlučiti)

4.) EUROPSKO VIJEĆE

Čine ga **državni poglavari** ili **čelnici izvršnih tijela drž. čl.** Ono definira političke smjernice za Uniju te u pravilu odlučuje jednoglasno.

Europsko vijeće kvalificiranom većinom bira **Predsjednika Europskog vijeća** na mandat od 30 mjeseci koji je jednom obnovljiv, a koji predstavlja Uniju u međunarodnim odnosima te rukovodi radom Europskog vijeća. => *interferencija nadležnosti u ZVSP s Visokim predstavnikom (i Komisijom)*

5.) AKTI EU

III. SUD EUROPSKE UNIJE

Sustav sudovanja o europskom pravu čine → **nacionalni sudovi** i **Sud EU**; **nacionalni pravosudni i ustavni sudovi smatraju se europskim sudovima** jer imaju obvezu primjenjivati pravo EU, no pritom se jamči **nacionalna procesna autonomija** = *zahtijeva se samo da postoji sudsko tijelo u drž. čl. pred kojim se pojedinac može pozvati na pravo EU u zaštiti svoje pravice bez da se zadire u unutarnju organizaciju*; postoji vrlo široko tumačenje pojma „sud“, no ono uobičajeno znači da je to tijelo nezavisno, stalno, ima obveznu nadležnost, primjenjuje pravna pravila te da odluke takvog tijela imaju učinak *inter partes* (**predmet Portugalski suci**)

Sud EU sastoji se od **1) (višeg) Suda** (u udžb. Europski sud) te **2) Općeg suda** →

Suci Suda EU biraju se na **obnovljiv mandat od 6 godina** iz reda osoba **neupitne neovisnosti zajedničkom suglasnošću drž. čl.** na način da **po jedan sudac višeg Suda te po dva suca Općeg suda dolaze iz svake drž. čl.** → Opći sud (54 suca) i viši Sud (27 sudaca); suci međusobno biraju predsjednika svojeg suda na obnovljiv mandat od 3 godine.

Suci višeg suda moraju posjedovati kriterij za obavljanje najviših sudačkih dužnosti u drž. čl. iz koje dolaze, a suci Općeg suda moraju imati kvalifikacije za obavljanje viših sudačkih dužnosti u drž. čl. iz koje dolaze.

Nezavisni odvjetnici neovisno i nepristrano javno iznose prijedloge odluka o kojima viši Sud odlučuje; ukupno ih je 11 (6 drž. čl. imaju stalne nezavisne odvjetnike), a moraju zadovoljiti iste kvalifikacije kao i suci višeg Suda. Neki suci Općeg suda mogu u postupcima djelovati kao nezavisni odvjetnici.

Javna objava mišljenja nez. odvjetnika je važna jer **suci Suda EU nemaju pravo pisanja izdvojenih mišljenja**, odn. Sud EU na van djeluje kao da je presudu donio jednoglasno!

Stalni pravosudni odbor (predsjednici najviših sudova drž. čl., bivši suci Suda EU te predstavnik EP-a) prije imenovanja daje mišljenje o kandidatovoj prikladnosti za obnašanje dužnosti suca/nez. odvjetnika.

Sud EU sudi u sudskim vijećima (3 ili 5 sudaca) i velikom vijeću (15 sudaca), a iznimno o presudama može odlučivati i opća sjednica Suda (svi suci) – ovisno o važnosti predmeta; promijeniti praksu suda može samo ono vijeće koje ju je i donijelo.

Postupke (3) pred Sudom EU možemo sistematizirati na:

1) Povredbeni postupak; 2) Postupak temeljem izravne tužbe; 3) Postupak temeljem prethodnog pitanja

A) POVREDBENI/INFRKACIJSKI POSTUPAK = pokreće se protiv drž. čl. kada *nije ispunila neku obvezu iz Osnivačkih ugovora*

A.1.) Europska komisija v. države članice → čl. 258., 260. UFEU

➤ **Predsudski postupak** → EK obavještava drž. čl. o povredi iz ugovora te da joj daje vrijeme da se očituje i o tome izdaje **obrazloženje mišljenje**.

➤ **Sudski postupak** → ako drž. čl. ne postupi sukladno obrazloženom mišljenju, EK pokreće postupak pred višim Sudom Suda EU temeljem obrazloženog mišljenja → drž. čl. je dužna postupiti onako kako stoji u presudi te **ispuniti ugovornu obvezu**

- **Nakon presude** → ako drž. čl. ne postupi sukladno presudi, EK određuje paušalni iznos ili **novčanu kaznu** te o tome obavještava viši Sud Suda EU
→ viši Sud ako utvrdi da drž. čl. nije postupila u skladu s presudom nalaže drž. čl. plaćanje koje ne smije prelaziti iznos koji je odredila EK

A.2) Država članica v. države članice → čl. 259. – 260. UFEU

- **Predsudski postupak** → drž. čl. u sporu iznose svoja stajališta, a EK o tome izdaje obrazloženo mišljenje
→ ako drž. čl. koja tuži se ne slaže s mišljenjem EK ili ga uopće nema, drž. čl. pokreće sudski postupak
- **Sudski postupak** → [valjda identičan kao i kada je tužiteljica EK??]

B) IZRAVNA TUŽBA za nadzor pravne VALJANOSTI akata EU (čl. 263. UFEU)

*akt može biti i proglašen nevaljanim i kroz prethodni postupak!!!

Ovlaštenici tužbe →

- 1) **Privilegirani** → države članice i institucije EU
- 2) **Poluprivilegirani** → ESB i Odbor regija tuže samo kada se radi o povredi njihovih prava
- 3) **Neprivilegirani** → fizičke i pravne osobe tuže samo kada je postupak već pokrenut od strane drž. čl., institucija EU, ESB ili Odbora regija te ako se akt odnosi IZRAVNO i OSOBNU na njih

Rok za pokretanje → 2 mj. od objavljivanja mjere ili obavješćivanja tužitelja

Učinak presude → proglašenje akta ništavnim (*ex tunc*)

C) PRETHODNI POSTUPAK (čl. 267. UFEU)

Nacionalni sud uputit će Sudu EU zahtjev za odlučivanje o prethodnom pitanju kada se pred njime pojavi problem:

- 1.) **tumačenja prava EU** (osim akata koji se tiču zajedničke sig. i vanj. politike - ZSVP),
- 2.) **ocjene pravne valjanosti prava EU** (samo sekundarno!).

Odluke Suda EU iz prethodnog pitanja – bilo o tumačenju ili prosudbi o pravnoj valjanosti – imaju pravni učinak *erga omnes* te *ex tunc*, iako samo pitanje mora biti postavljeno *in concreto* u odnosu na slučaj koji je pred nac. sudom, odn. na način KORISTAN za rješavanje spora.

C.1) Tumačenje prava EU →

Koji je nac. sud obvezan postaviti prethodno pitanje?

- **fakultativno** za sudove **nižih instanci** (npr. općinski ili županijski sudovi)
- **obvezno** za sudove **posljednje instance** (npr. Vrhovni sud)

Predmet „da Costa“ (1962.) → nac. sud MOŽE **ponovno postaviti prethodno pitanje o pravu EU koje već intepetirano**; ovo omogućava izmjenu sudske prakse kako bi se tumačenje uskladilo sa suvremenim shvaćanjem prava i promijenjenim društvenim okolnostima

→ doktrine **acte éclairée** = ne treba se ponovno postavljati pitanje koje je materijalno identično već odgovoreno (bilo o tumačenju, bilo o valjanosti) ≠ acte claire (presuda „CILFIT“) = ne treba postavljati pitanje o tumačenju odredbe iz koje je prima facie JASNO koju normu izražava, no ovo ne vrijedi i za ocjenu valjanosti sekundarnog prava

C.2) Ocjena pravne valjanosti →

Predmet „Foto-frost“ (1985.) → činjenice: Njemački carnici nisu carinili robu pristiglu iz Danske i UK te su o tome pitali EK koja im je naložila da temeljem „Uredbe o naknadnoj naplati carina“, carine uvezenu robu. Poduzeće „Foto-frost“ je smatralo kako je takva odluka u suprotnosti s Osnivačkim ugovorima.

Mogu li nac. sudovi proglasiti EU akt (ne)valjanim?

→ Nac. sud može akt proglasiti VALJANIM, no samo Sud EU može proglasiti akt EU NEVALJANIM !!! => *uveden centralizirani i aposterirani nadzor valjanosti sekundarnog prava EU*

→ Arg. → 1) proglašavanje akta EU od strane nac. sudova dovelo bi do **pravne nesigurnosti zbog nejednake primjene prava Unije**; 2) Zbog **sistemske koherentnosti**, ako je Sud EU po izravnoj tužbi ovlašten nadzirati valjanost akata EU, onda to vrijedi i za prethodno pitanje; 3) Sud EU ima bolje resurse za odlučivanje o tim pitanjima od nac. sudova.

Nadležnosti Suda EU: osigurava poštivanje prava EU u njegovom tumačenju i primjeni

Opći sud Suda EU odlučuje kao prvostupanjski sud:

- 1.) **ispitivanje zakonitosti akata EU temeljem izravne tužbe** kada ga pokreću pojedinci ili institucije EU (čl. 263. UFEU),
- 2.) u **nekim prethodnim pitanjima koje NISU NAČELNOG sadržaja** (o PDV-u, žigovima, toršarinama, carinama, trgovanju emisije stakleničkih plinova itd.) koje mu proslijedi viši Sud (čl. 256. st. 3. UFEU),
- 3.) postupci za **naknadu štete temeljem djelovanja institucija EU** (čl. 268. UFEU),
- 4.) postupci koji su mu dodjeljeni **arbitražnom klauzulom o ugovorima** kojima je EU stranka (čl. 272. UFEU),
- 5.) predmeti ukinutog Službeničkog suda (čl. 270. UFEU).

viši Sud Suda EU odlučuje:

- 1.) kao **žalbeni sud na odluke Općeg suda** o naknadi štete, arbitražne odluke i izravne tužbe kada joj pokretač nisu drž. čl.,
- 2.) u **prethodnim pitanjima**, ako to ne prepusti Općem sudu (čl. 267. UFEU),
- 3.) u postupcima za **ispitivanje zakonitosti akata EU** kada ga temeljem **izravne tužbe** pokreću države članice, kada ju pokreću drugi podnositelji, onda sudi kao žalbeni (čl. 263. UFEU),
- 4.) u **infrakcijskom postupku** (čl. 258. – 260. UFEU).

IV. OVLASTI EUROPSKE UNIJE

ISKLUJČIVE OVLASTI = drž. čl. su izgubile ovlast uređivati ta pitanja prepustivši svoja suverena prava Uniji koja o tim pitanjima može sklapati međ. ugovore bez da ih ratificiraju drž. čl., a prema čl. 3. UFEU to su ovlasti u područjima: 1) *carinska unija*, 2) *pravila o tržišnom natjecanju u unutarnjem tržištu*, 3) *monetarna politika u eurozoni*, 4) *očuvanje zajedničkih morskih resursa*, 5) *zajednička trgovina s III. državama*, 6) *sklapanje međunarodnih sporazuma koji su predviđeni zakonodavstvom EU ili su nužni za obavljanje unutarnjih ovlasti Unije*.

PODIJELJENE OVLASTI = **preemptorne**; drž. čl. se NE odriču uređivanja odnosa u tim pitanjima, već vrijedi da drž. čl. mogu ta pitanja slobodno regulirati svaka za sebe dok EU ne uredi ta pitanja na razini Unije. Prema čl. 4. UFEU to su → 1) *unutarnje tržište*, 2) *soc. politika*, 3) *ek., soc. i ter. kohezija*, 4) *poljoprivreda i ribarstvo*, 5) *okoliš*, 6) *zaštita potrošača*, 7) *promet i transeuropske mreže*, 8) *energetika*, 9) *područje slobode, pravde i sigurnosti*, 10) *sigurnost u javnom zdravstvu*.

KOMPLEMENTARNE OVLASTI = EU nema ovlast uređivati ta pitanja, već samo podupirati ili koordinirati drž. čl.; to su prema čl. 6. UFEU → 1) *obrazovanje*, 2) *kultura*, 3) *industrija*, 4) *turizam*, 5) *civilna zaštita*, 6) *zaštita i poboljšanje zdravlja*, 7) *mladi i sport itd...*

ZAJEDNIČKA VANJSKA I SIGURNOSNA POLITIKA = posebna grana ovlasti EU jer se sve drž. čl. o takvim odlukama moraju složiti.

Ovlasti EU ograničene su čl. 5. UEU i to:

- 1.) **načelom dodjeljenih ovlasti** → Unija djeluje samo u granicama nadležnosti koje su joj Os. ugovorima dodijeljeni s obzirom na ciljeve
- 2.) **načelom supsidijarnosti** → odluke će se donositi na onoj razini koja ima kompetencije za to pitanje te na onoj razini najbližoj građanima => kod podijeljenih ovlasti
→ zakonodavno-predstavnička tijela drž. čl. mogu reagirati na kršenje ovog načela s „žutim“ i „narančastim kartonima“ (udžb. str. 34. – 35.)
- 3.) **načelom razmjernosti** → sadržaj, oblik i način djelovanja prilikom uređivanja nekog pitanja mora biti razmjernan potrebi za ostvarenje tog cilja

Prilikom donošenja nekog propisa EU, institucije se moraju pozvati na PRAVNU OSNOVU koja ih ovlašćuje da reguliraju neki društveni aspekt.

Predmet „Tobacco advertising“ (1998.) → činjenice: Njemačka tuži Vijeće ministara i Europski parlament zbog donošenja „Direktive o oglašavanju duhanskih proizvoda“ prema kojoj je svako takvo oglašavanje – na bilo koji način – zabranjeno. Tužiteljica smatra kako je ovdje riječ o izboru neodgovarajućeg pravnog temelja za donošenje direktive. Kao osnova navedena je čl. 114. st. 1. UFEU o „usvajanju mjera za usklađivanje propisa čiji je cilj uspostava i funkcioniranje zajedničkog unutarnjeg tržišta“.

Njemačka navodi da je *težište* ove direktive promicanje javnog zdravlja što 1) Unija NE može regulirati prema čl. 168. st. 5. UFEU te da se ovdje u stvari radi o potpunom ograničavanju tržišta čime se 2) krši načelo proporcionalnosti; također, 3) kod ovakvog oglašavanja nema dovoljno prekograničnog elementa.

Direktiva NEMA valjanu pravnu osnovu!

- Os. ug. izrijeком isključuje mogućnosti usklađivanje nac. propisa pod osnovom zaštite ljudskog zdravlja (što je osnovni cilj direktive), pa čl. 114. o

usklađivanju unutarnjeg tržišta ne može poslužiti kako bi se **zaobišla zabrana iz Os. ug. o usklađivanju propisa o ljudskom zdravlju** (čl. 168.)

- ➔ Mjera (direktiva) mora imati STVARNU nakanu da poboljša uvjete na zajedničkom tržištu, a ne apstraktnu! (jer oglašavanje duhanskih proizvoda putem časopisa, suncobrana itd. zaista ima minorni udio u prekograničnoj trgovini te nema naznaka da bi se taj udio povećao) ➔ *a contrario*, **kada bi se svaka** (pa i apstraktan i potencijalna) **razlika u oglašavanju među drž. čl. mogla biti pravni osnov, onda bi se izgubio smisao nadzora valjanosti; ta razlika mora biti stvarna i vjerojatna**
- ➔ **Ova mjera NIJE PROPORCIONALNA jer u potpunosti sprječava svako oglašavanje** bilo prekogranično, bilo unutar drž. čl. (npr. plakati, u lokalnim listovima)

Zdravstvena politika nije dopuštena kao samostalna osnova za harmonizaciju.

- ➔ Os. ug. dopušta donošenje mjera koje doprinose zdravlju, ali ne i usklađivanje zakonodavstava u toj oblasti
- ➔ Iako ova direktiva nema valjani pravni temelj, „**ako su uvjeti za primjenu čl. 114. o usklađivanju unutarnjeg tržišta kao pravne osnove ispunjeni, ne može se spriječiti zakonodavca EU da se oslanja na tu pravnu osnovu iz razloga što je zaštita javnog zdravlja odlučujući čimbenik u donošenju odluka**“ !!! => **ova direktiva pada zbog kršenja i načela DODJELJENIH OVLASTI**

1.) VANJSKE OVLASTI UNIJE

Kada EU ima ISKLJUČIVU ovlast sklapati međunarodne ugovore o nekim pitanjima što znači da su drž. čl. isključene i iz procesa pregovaranja, kao i retifikacije te da su time izgubile svoje suverene ovlasti oko uređivanja tih pitanja na međunarodnom planu. (čl. 3., st. 2. UFEU)

Koje sfere potpadaju pod vanjske ovlasti Unije?

- oni sporazumi koji su **nužni za vršenje unutarnjih ovlasti EU**,
- oni sporazumi **čije je sklapanje predviđeno zakonodavnim aktom EU**.

Postoje: 1) IZRIČITE koje su navedene u Os. ug. te 2) IMPLICITNE koje su nastale sudskom praksom



npr. zajednička trgovinska politika i zajednička carinska tarifa, poljoprivreda, kretanje kapitala i plaćanja, transport, monetarna politika, obrazovanje i usavršavanje, kultura, javno zdravstvo, trans-europske mreže, istraživanje i tehnološki razvoj, suradnja u području zaštite okoliša, razvojna suradnja, humanitarna pomoć, ekonomska i financijska suradnja s trećim državama, odnosi s međunarodnim organizacijama, sporazumi o pridruživanju ➔ pregovara EK/Visoki predstavnik temeljem mandata i uz potvrdu VM, a EP daje pristanak/mišljenje

Predmet „ERTA“ (1970.) ➔ činjenice: EK tuži Vijeće ministara i traži poništenje akta kojim VM ovlašćuje drž. čl. da pregovaraju o sklapanju međ. sporazuma o cestovnom prometu što EK smatra da je njezin posao po Os. ug.; Komisija ili Visoki predstavnik pokreću pregovore temeljem mandata povjerenog od strane VM-a, a ugovor se ratificira u EP-u i VM-u.

Ima li Unija vanjsku ovlast?

- ➔ **ERTA doktrina** ili **Teorija IMPLICITNIH ovlasti** ➔ **Unija stječe vanjsku ovlast u nekoj sferi onoga trenutka kada je unutarnjim propisima (barem djelomično) regulirala to pitanje**, pa drž. čl. trenutkom usvajanja eu. propisa gube pravo pregovarati na međunarodnom planu; u konkretnom slučaju već je bila donijela propis o cestovnom prometu
- ➔ Iako pregovaranje i sklapanje međ. sporazuma o cestovnom prometu ne piše kao ovlast Unije, budući da je ono **temeljem načela dodjeljivanje** predviđena regulacija unutar

Unije, onda mora vrijediti da ona ima i implicitnu ovlast o tome pitanju sklapati međ. sporazume.

→ **Kasnija sudska praksa (odmak od teorije implicitnih ovlasti)** → Unija ima pravo sklapati međ. sporazume za svako područje koje je predviđeno kao interna ovlast po Os. ug. ČAK I KADA NISU DONESENI INTERNI PROPISI !!!

→ *arg.* → Države članice više ne mogu samostalno pregovarati s trećim državama u tom području, jer bi to moglo narušiti jedinstvo i učinkovitost prava Unije

Je li riječ o isključivim ili podjeljenim vanjskim ovlastima Unije?

→ U trenutku dok neko pitanje nije regulirano na razini Unije to je onda podjeljeno, a **kada je se regulira (barem djelomično) to postaje isključiva ovlast Unije!**

→ *add.* → **Mješoviti sporazumi** (npr. ugovori o pristupanju) koje sklapaju i drž. čl. i Unija

V. NOVI EUROPSKI PRAVNI POREDAK

Predmet „Van Gend en Loos“ (1963.) → *činjenice* → Nizozemskom uvozniku naplaćena je carina za uvoz iz Njemačke od 8 % što je bilo za 3 % veće od onoga kako je to ranije zakonodavstvo propisivalo. Tužitelj je tražio povrat iznosa uvećane carine pozivajući se na odredbe OSNIVAČKOG UGOVORA prema kojem su se drž. čl. obvezale da neće povisivati postojeće carine. Nac. je sud postavio slijedeće pitanje:

Kome su upućene odredbe Osnivačkih ugovora – samo drž. čl. ili se i pojedinci mogu na nj pozvati u zaštiti subjektivnih prava?

→ Odredbe Ugovora imaju **IZRAVAN UČINAK** jer europsko pravo predstavlja **novi pravni poredak (međ. prava)**.

→ *arg.* → cilj je Unije uspostavljanje unutarnjeg tržišta, a njegovo je ispunjenje izravno utječe na pravne subjekte u Uniji koji su drž. čl. i pojedinci!

→ *pojedinci se moraju moći pozvati na odredbe ugovora* jer: 1) **preambula** navodi kako se ona odnosi na drž. i narode; 2) i **državljeni sudjeluju u Europskom parlamentu i Soc. vijeću**; 3) nac. sudovi jamče jedinstveno tumačenje ugovora (i prava EU) pred kojim se i **pojedinci pozivaju za zaštitu svojih prava**

→ Budući da se pojedincima Os. ugovorima nameću obveze, moraju onda imati i sub. prava!, no to podliježe određenim uvjetima:

1.) **Odredbe moraju biti jasne i precizne** (mora postojati subjekt i objekt pravne zaštite),

2.) **Odredbe ne smiju biti uvjetovane** → **minimalna diskrecija drž. čl.** (nema izravnog učinka ako se u pol. procesu određuje na koji način primjenjivati pravno pravilo na subjekte te detaljiziranje sadržaja sub. prava).

Predmet „Costa v. ENEL“ (1964.) → *činjenice* → Costa je odbio platiti bagatelni račun za struju zbog čega je pokrenut postupak pred nac. sudom. Tuženi se pozivao na odredbu OSNIVAČKOG UGOVORA kojom se zabranjuju državni monopoli što je poduzeće ENEL i postalo nacionalizacijom talijanske elektroprivrede.

Prvo pitanje – kako je bilo formulirano – odnosilo se na interpretaciju nac. prava. (o nacionalizaciji)

→ Sud EU **nije ovlašten tumačiti nacionalno pravo, niti odgovarati na hipotetska** (*in abstracto*) pitanja, no **ima ovlast preformulirati pitanje** kako bi o njemu odlučivao.

Kako nac. sud treba postupiti kada dođe do kolizije nacionalne odredbe (o nacionalizaciji) i europske (Os. ug. o zabrani monopola)?

→ Ustavni sud Talijanske Republike presudio je kako europsko pravo iz Os. ugovora ne može prevladati nacionalno pravo koje je doneseno naknadno => Sud EU se s time ne slaže!

- **Supranacionalnost** → **Europski pravni poredak** nije (VIŠE, kao u „Van Gend en Loos“) međunarodni, već **sui generis pravni poredak** kojime su se drž. čl. ograničile suverene ovlasti u određenim područjima
 - budući da EU počiva na „izvršnom federalizmu“ zbog koje je za funkcioniranje EU nužna suradnja drž. čl., **primjena eur. prava NE SMIJE se razlikovati od države do države** jer bi se time ugrozili ciljevi Unije na čije su se ispunjenje drž. čl. obvezale pristupajući Uniji
 - drž. čl. ne mogu naknadnim nacionalnim (jednostranim) aktima derogirati pravo EU jer ondje gdje im je ta diskrecijska ovlast ostavljena, jasno je i precizno naznačeno, a time bi bio ugrožen i pravni temelj (Os. ug.) Unije
- **načelo NADREĐENOSI PRAVA EU** → odredbe Os. ug. su autonoman izvor prava, pa mora vrijediti kako **pravo EU ima prvenstvo u odnosu na nacionalno bez obzira na formu nac. prava!** (uključivo i ustavno => što će biti povod i za *Solange*)

Predmet „Simmenthal II.“ (1977.) → *činjenice* → Dolazi do sukoba prava EU i nac. propisa; u takvim situacijama talijansko pravo predviđa da o toj sukobu treba najprije odlučiti Ustavni sud, odn. negira se ovlast suca da samostalno izuzme iz primjene odredbu.

Kako da nacionalni sudac ispoштуje doktrine izravnog učinaka i nadređenosti prava EU u situacijama kada dolazi do kolizije nac. i eur. prava?

- **nac. sudac je obavezan osigurati puni pravni učinak prava EU** na način da **ostavi kolizijsku nac. odredbu po strani !!!** (koju naravno može primijeniti na neki drugi slučaj *in concreto* gdje norma iz te odredbe neće proturiječiti pravu EU)
 - svaka nac. odredba ili praksa (npr. ograničenje da nac. sudac prvo mora uputiti pitanje za ocjenu zakonitosti/ustavnosti nadležnom nac. tijelu) koja bi umanjila učinkovitost prava EU ne spojiva je s biti prava EU
 - ta europska norma koja nadjačava nacionalnu može biti svaki akt, pa čak provedbeni!
- međutim, nac. sucu ostaje na raspolaganju **usklađivanje interpretacije** → sukladno načelu lojalne suradnje, ako sudac ima pred sobom nac. odredbu koja može izraziti normu N1 koja je protivna pravu EU te normu N2 koja je u skladu s pravom EU, sudac treba primijeniti normu N2 koja je sukladna s pravom EU, a ne nužno odmah ostaviti predmetnu odredbu po strani (**Predmet „Von Colson“**)

Summa summarum: Što čini europski prav. poredak novim? → **Izravni učinak** (pojedinci se mogu pozivati na pravo EU-a, konkretno odredbe Os. ugovora za zaštitu subjektivnih prava) + **Nadređenost prava EU** (pravo EU ima primat nad nacionalnim pravom) + **Ne primjena nac. kolizijske norme** (sudac ima OBVEZU ne primijeniti normu protivnu pravu EU bez obzira na nac. zapreke)

1.) Ograničenje europskog pravnog poretka u kontekstu zaštite temeljnih prava

Predmet „Int. Handelsgesellschaft“ (1970.) → *činjenice* → Pred njemačkim se sudom osporavala **valjanost dviju UREDBI** (sek. pravo) koje propisuju da je izvoz žitarica dozvoljen samo temeljem prethodnog dopuštenja, a prilikom podnošenja zahtjeva za izvoz morao se uplatiti predujam koji se izvozniku vraća tek nakon što izvrši izvoz. Sud je smatrao kako je takvo uređenje **protivno slobodi poduzetništva** te **načelu proporcionalnosti** zagarantiranih u „Temeljnom zakonu“ čija povelja o pravima ima snagu okamenjenog ustava.

- **nacionalno pravo – čak i ono ustavnog ranga! – ne može nadjačati pravo EU** jer kada bi se ispitivala valjanost akata EU u odnosu na ustave drž. čl. time bi bila dovedena u opasnost **UJEDNAČENA PRIMJENA PRAVA EU**
 - **Unija štiti temeljna prava**, ali koja su sadržana ne u ustavima drž. čl. već **OPĆIM NAČELIMA PRAVA EU kao primarnog pravnog izvora** => **Temeljna prava treba tumačiti na europskoj, a ne nacionalnoj razini!**

- ➔ **Valjanost uredbi treba propitivati u odnosu na „opća načela prava EU“** te shodno tome Sud EU presuđuje kako je sustav depozita iz uredbi valjan
- ➔ Ovakva je odluka izazvala pobunu njemačkih sudaca, pa se o svemu tome očitovao i Savezni ustavni sud =>

Predmet „Solange I“ pred njem. Saveznim ustavnim sudom (1970.) ➔ SUS ne ulazi u direktan sukob s Sudom EU napominjući kako je riječ o „dvije neovisne pravne sfere“ koja svaka za sebe odlučuje o snazi, interpretaciji te poštivanju svog prava; za EU to čini viši Sud, a za SRNj Savezni ustavni sud

- ➔ kada se dogodi sukob između nac. ustavnog prava i prava EU **u području zaštite temeljnih prava, prevladava nac. ustavno pravo ! *dok god* (solange) Unija ne otkloni manjkavosti u svojem sistemu zaštite ljudskih prava**

↓ *Manjkavosti* ↓

- 1.) nema neposrednog izbora zastupnika u EP,
- 2.) nema kataloga temeljnih ljudskih prava u EU,
- 3.) nema razvijenu sudsku praksu.

- ➔ **Nac. ustavni sud zadržava nadležnost u čuvanju temeljnih ljudskih prava *dok god* pravo EU ne dostigne *barem jednaku razinu zaštite* !!!!!**

Predmet „Nold“ (1974.) ➔ činjenice ➔ Poduzeće Nold je trgovac ugljenom na veliko. Odluka EK ovlastila je agenciju za prodaju ruhrskog ugljena da pruža izravnu opskrbu ugljena uz zaključivanje fiksnih ugovora za kupnju velikih količina ugljena. Nold smatra kako je takva mjera diskriminatorna jer ga stavlja u lošiji položaj u odnosu na druge, a poziva se na kršenje temeljnih ljudskih prava. **Smatra kako su mu prekršena prava vlasništva te pravo slobodno provođenje aktivnosti zagarnatirano njem. „Temeljenim zakonom“, ustavima drugih drž. čl. te međ. ugovorima (posebno Eur. konvencija).**

- ➔ Sud EU smatra kako je takva mjera opravdana te nediskriminatorna
- ➔ Sud EU ➔ **temeljna su prava dio općih načela prava EU (kao primarni izvor prava), a ona svoju inspiraciju crpe iz:**
 - 1.) **ustavnih tradicija drž. čl.** (Sud EU je pritom uspoređivao njemački i irski ustav)
 - 2.) **međ. ugovora kojih su drž. čl. potpisnice**, posebice Konvencija iako EU nije potpisnica
- ➔ *ovom je odlukom Sud EU nastojao ublažiti sukob s SUS-om!*

Predmet „Solange II“ (1986.) ➔ SUS obrće svoju raniju doktrinu iz presude „Solange I“ te potaknut presudom iz predmeta „Nold“ konstatira:

- ➔ **Zaštita temeljnih ljudskih prava na europskoj razini može se smatrati materijalno jednakom kao u Njemačkoj, pa *dok god je tako*, nac. ustavni sud će se suzdržati od korištenja svoje ovlasti nadzora nad SEKUNDARNIM pravom prema nacionalnim standardima zaštite temeljnih ljudskih prava => ako bi standard zaštite u EU opao, SUS može ponovno primijeniti doktrinu iz „Solange I“ !!!**

Ovime je uspostavljen **kopromis o konačnom autoritetu** ➔ ustavni sudovi i Sud EU egzistiraju paralelno i istovremeno pritom uvažavajući zahtjeve jedan drugog => „ustavni pluralizam“

V. ODREDBE OSNIVAČKIH UGOVORA (primarno pravo)

1.) Općenito ➔

Osnivački ugovori (UEU i UFEU) ➔ formalno su **multilaterarni ugovori međ. prava** jer za njihovo donošenje potrebna je odluka svih drž. čl. na međuvladinoj konferenciji te ratifikacija u drž. čl. To su temeljni akti pseudoustavnog karaktera za pravni poredak EU

➔ doneseni u sklopu Lisabonskog sporazuma (2009.) kojim su objedinjeni načini odlučivanja => dva stupa

Pariški ugovor (1951.) → os. Europska zajednica za ugljen i čelik

Rimski ugovori (1957.) → os. Europska zajednica za atomsku energiju (EURATOM) te Europska ekonomska zajednica (EEZ)

→ „kriza prazne stolice“ → Francuska neće sudjelovati na sastancima Vijeća EEZ zbog neslaganja sa zajedničkom polj. politikom => rješenje: Luksemburška nagodba kojom je odlučeno da će se o važnim pitanjima odluke donositi JEDNOGLASNO

Ugovori o spajanju (1967./71.) → spajanje institucija i proračuna EEZ-a, EURATOM-a i EZZČ-a => Europska zajednica

Jedinstveni europski akt (1978.) → uspostavljeno zajedničko unutarnje tržište Zajednice koje omogućuje temeljne slobode o kretanju radnika, kapitala, roba, usluga i poslovnog nastana

Ugovor iz Maastrichta (1993.) → Europska zajednica postaje Europska unija; tri stupa odlučivanja – ZVSP, pitanja Europske zajednice i suradnja u područjima pravosuđa i unutarnjih poslova

Ugovor iz Nice (2001.) → Usvojena „Povelja EU o temeljnim pravima“, a čija se pravna snaga kao primarnog izvora prava EU definira Lisabonskim sporazumom

2.) Učinak odredbi Osnivačkih ugovora →

U predmetima „Van Gend en Loos“, „Costa“ i „Simmental“ **Sud EU uveo je načelo IZRAVNOG UČINKA za odredbe Os. ug. u VERTIKALNIM SITUACIJAMA** (drž čl. ↔ prav./ fiz. osoba)

Predmet „Walrave i Koch“ (1974.) → činjenice: Statut međunarodne udruge biciklista (os. privatnog prava iz Španjolske) propisuje da u natjecanjima pacemaker i stayer moraju biti istog državljanstva kao i biciklisti u timu. Dvojica profesionalnih biciklista smatraju da je time **prekršena zabrana diskriminacije temeljem državljanstva iz odredbi OS. UGOVORA**, odn. čl. 45. UFEU o slobodi kretanja radnika*.

*Sloboda kretanja radnika = radni odnos **građana EU** (i članova njihovih obitelji) kod kojeg je prisutan **prekogranični element** te podrazumijeva: 1) trajniji odnos; 2) postojanje poslodavca; 3) obavljanje gosp. djelatnosti/primanje naknade

Nac. je sud uputio prethodno pitanje:

Jesu li pravila udruge (osobe privatnog prava) u suprotnosti s navedenim odredbama Os. ug.?

→ iako je uobičajeno shvaćanje kako odredbe Os. ugovora mogu proizvoditi samo izravan vertikalni učinak to ne stoji! jer bi time bili **1) narušeni temeljni ciljevi Unije i 2) radilo bi se o nejednakoj primjeni prava EU u drž. čl.**

→ arg. → **1) ciljevi Unije** (čl. 3. st. 2. UEU: sloboda kretanja osoba) bili bi narušeni ako bi se **zabranila diskriminacija temeljem državljanstva mogla zaobići pozivajući se na pravnu autonomiju osoba privatnog prava.**

→ **2) drž. čl. različito reguliraju zapošljavanje pravnim izvorima** (negdje su to akti javnog, a drugdje privatnog prava)

→ **odredbe Os. ug. (čl. 45. i 43. UFEU) primjenjuju se I NA SVA DRUGA PRAVILA koja za cilj imaju „na zajednički način uređivati zaposlenje i pružanje usluga uz naknadu“ => Sud EU priznaje IZRAVAN UČINAK za ATIPičNE HORIZONTALNE SITUACIJE** (= kada osoba privatnog prava ima regulatorne ovlasti, a koje joj nije emanacijom dodijelila država) **za odredbe Os. ug. !!!**

S obzirom na slobodu kretanja radnika, Sud EU kaže:

- „zabrana diskriminacije“ propisana Os. ug. → 1.) *NE proteže se na slučaj sastavljanja sportskih, posebice nacionalnih timova*, posebice kada oni imaju **SPORTSKI KARAKTER**

2.) *proteže se ako narav aktivnosti*

zaposlenje uz naknadu, odn. postoji **GOSPODARSKA AKTIVNOST**
U predmetu Walrave i Koch radi se o povredi čl. 45. (sloboda kretanja radnika), a ne čl. 56. (sloboda pružanju usluga) jer je ona *supsidijarna* ostalim tržišnim slobodama, odn. **primjenjuje se samo kada situacija ne može podpasti pod neku od preostale tri slobode**. Također, Walrave i Koch su imala poslodavca, bili su zaposleni u trajnijem aranžmanu te su za to primali naknadu.

Predmet „Dafrenne II“ (1975.) → *činjenice*: umirovljena stjuardesa radila je isti posao kao i njezine muške kolege, no naknadno je utvrdila kako je primala manju plaću. Shodno tome, pokrenula je postupak za naknadu štete protiv svojeg poslodavca pozivajući se na čl. 157. UFEU o zabrani diskriminacije temeljem spola. Sud je postavio prethodno pitanje:

Može li se pojedinac pozvati na odredbu Os. ug. protiv pravne (a time i fizičke) *osobe?*

- čl. 157. UFEU ima za cilj izbjeći situaciju da su poduzeća iz drž. čl. koja su provela načelo jednake plaće u nepovoljnijem položaju od onih koji nisu (**EK. CILJ**) te osigurati poboljšanje uvjeta rada i života naroda Europe (**SOC. CILJ**) => **načelo jednake plaće temeljno je načelo prava EU**

- *Sud EU* → „Ovo je osobito primjenjivo u slučaju nejednake plaće muškaraca i žena za jednak rad, obavljen u istoj organizaciji ili službi, **bilo privatnoj ili javnoj**.“ => **horizontalni** i vertikalni učinak!
+ „zabrana diskriminacije između muškaraca i žena **ne odnosi se samo na djelovanje javnih tijela nego i na sve sporazume koji kolektivno reguliraju plaćeni rad kao i na ugovore između pojedinaca**.“

→ iako je ovo doista upućeno drž. čl., **čl. 157. UFEU nepobitno stvara subjektivna prava**, a termin „načelo“ ovdje se koristi kako bi se naglasilo to da je **jednakost plaća temeljna odredba prava EU**

- drž. čl. se nameće obveza primjene ovog načela, a **učinkovitost čl. 157. ne može utjecati da drž. čl. svoju obvezu nisu ispunile** → ovo se načelo odnosi kako na javnu vlast, tako i sporazume koji zajednički reguliraju plaćeni rad i ug. među pojedincima => ovime se priznaje **IZRAVAN (tipični) HORIZONTALNI UČINAK odredbi Os. ug. !!!**

VI. OPĆA NAČELA PRAVA EU (primarni izvor)

OPĆA NAČELA PRAVA EU = *napisana* pravila, *primarni izvor* o kojima ovisi valjanost (no ne i postojanje, za to su Os. ug.) sekundarnih pravnih izora u EU, *a deklarira ih praksa Suda EU*

- to su npr. ljudska prava, zabrana unatragdjelovanja normi, jednakost postupanja, načelo proporcionalnosti itd.
→ prema mišljenju nez. odv. Trstenjak → ONPEU se moraju
1) nalaziti u ustavnim tradicijama europskih država/
međunarodnim ugovorima/ Os. ug., 2) postojati u pravnoj literaturi, 3) moraju biti općeprimjenjiva

Predmet „Stauder“ (1969.) → *činjenice*: Unija je donijela odluku o prodaji maslaca po sniženim cijenama po određenim socijalnim kriterijima, a u svrhu smanjenja prekomjerne količine maslaca na europskom tržištu. Njemačka je propisala kako da bi se konzumiralo pravo na jeftiniji maslac, korisnik mora pokazati na blagajni kupon s imenom i prezimenom što je gosp. Stauder smatra kršenjem njegova ljudskog prava na dostojanstvo i privatnost.

- drž. čl. ostavljena je široka diskrecija, pa se odredba treba tumačiti da ona „zahtijeva, ali ni ne zabranjuje identifikaciju“
→ ovdje Sud EU po *prvi put* (?) spominje **ljudska prava kao dio općih načela prava EU**

VII. POVELJA EU O TEMELJNIM PRAVIMA (primarni izvor)

U početku Europske zajednice (kasnije Unija) bile su zamišljene kao gospodarska organizacija, a zaštita ljudskih prava bila je povjerena organizaciji Vijeća Europe.

1993. → **Ugovor iz Maastrichta** – čl. 6. st. 3. UEU: „Temeljna prava *zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava* i kako proizlazi *iz ustavnih tradicija drž.* čl. **čine opća načela prava EU**“ ← međutim, iako ju na to obvezuju Os. ug., EU nije članica Europske konvencije iz proceduralnih razloga, odn. jer bi time bio narušen pravni poredak EU

2000. → **Ugovor iz Nice** – kodifikacija ljudskih prava u EU iz ranije sudske prakse u vidu „Povelje o temeljnim pravima EU“ (nema obvezujući, već samo programatski karakter)

2009. → **Ugovor iz Lisabona** – temeljna ljudska prava proglašena kao jedna od vrednota na kojima počiva Unija: „Unija se temelji na vrijednostima poštovanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava, uključujući i prava pripadnika manjina. (...)“ (čl. 2. UEU)

– **Povelja EU dobija jednaku pravnu snagu kao i Os. ug. !!!**

Zadaće „Povelje EU“ → uvjet valjanosti akata institucija EU,
 → obvezujuće i za drž. čl. (VERTIKALNI ODNOS), no SAMO kada provode pravo EU (čl. 51. Povelje EU)
 ○ **Åkerberg Fransson** i **Melloni**
 → obvezujuće i za pojedince (HORIZONTALNI ODNOS).
 ○ **Kucukvedici, AMS i TSN**

* **Povelja EU** (čl. 51. st. 2.): „Poveljom se **ne proširuje područje primjene prava Unije** izvan ovlasti Unije, **ne uspostavlja se nova ovlast ni zadaća za Uniju niti se mijenjaju ovlasti i zadaće kako su utvrđene Ugovorima.**“ !!!

1.) „KONVENCIJA VIJEĆA EUROPE“ u PRAVNOM PORETKU EU

Povelja EU (čl. 52., st. 3.) → Ako su prava zaštićena i „Europskom konvencijom“ i „Poveljom EU“, **značenje i opseg prava primjene tih prava u Uniji mora biti JEDNAKA kao konvencijska zaštita.**

To ne sprječava Uniju da **pruži ŠIRU zaštitu temeljnih ljudskih prava!**

Predmet „Hauer“ (1979.) → *činjenice:* Tužiteljica gđa. Hauer želi na svojem zemljištu posaditi vinograd. Međutim, to joj priječi **Uredba** o vinogradnji koja je propisivala zabranu sadnje novih nasada vino loze u trajanju od tri godine. Shodno tome, nadležne su je vlasti odbile pozivajući se na Uredbu. Tužiteljica smatra kako se na nju ne može odnositi ova Uredba jer 1) podnijela je zahtjev puno prije stupanja na snagu Uredbe te 2) jer se Uredbom krši njezino pravo vlasništva i pravo na izbor zanimanja zajamčeno NACIONALNIM PRAVO.

→ s obzirom na vremensko važenje, Sud EU je kazao kako se Uredba odnosi na njezin slučaj jer ona ima za cilj postizanje trenutnog rezultata, odn. smanjenje količine vina na zajedničkom tržištu; a s obzirom na materijalno važenje, Uredba zabranjuje sadnju vinograda za sve, bez obzira na kvalitetu tal (Hauer je ishodila dozvolu po kojoj se na njezinoj zemlji može saditi vinova loza)

Čak i ako Uredba zaista zabranjuje tužiteljici sadnju vinograda, ona bi se svejedno mogla smatrati neprimjenjivom s obzirom na domaće pravo i nac. zaštitu ljudskih prava. Što u takvoj situaciji?

- Sud EU ponavlja svoj stav o tome kako se **u slučajevima primjene prava EU zaštita ljudskih prava treba tumačiti s obzirom na pravo EU**, a ne s obzirom na nacionalno pravo. („*Int. Handelgesellschaft*“).
- Također, ponavlja svoje viđenje prava EU koje inspiraciju crpi iz ustavnih tradicija drž. čl., međunarodnih ugovora i **posebice Konvencije Vijeća Europe** („*Nold*“)
- kako bi odgovorio na sljedeća pitanja, ↓ **Sud EU se koristi Konvencijom** ↓

Pitanje prava vlasništva?

- Uredba ne zabranjuje pravo vlasništva jer osoba i dalje može raspolagati zemljištem dok god ne čini nešto zabranjeno.
- No, iako uredba ograničava pravo vlasništva, takva ograničenja su legitimna te ih poznaju i pravni sustavi drž. čl. iz čijih ustavnih tradicija pravo EU crpi inspiraciju
- Sud EU podvrgava Uredbu **testu razmjernosti** → *legitimni cilj*: ustanoviti održivu ravnotežu na tržištu i postići poboljšanje kvalitete vina

- 1.) **Prikladnost** → Ograničenje sadnje vinove loze bilo je prikladno sredstvo za postizanje cilja jer izravno sprječava povećanje proizvodnje vina,
- 2.) **Nužnost** → Ova mjera nije pretjerano restriktivna jer se ograničava samo na tri godine po svakoj drž. čl.,
- 3.) **Balansiranje** → mjera je izbalansirana jer ne zabranjuje, već samo OGRANIČAVA pravo vlasništva.

=> *Uredba prolazi test razmjernosti!*

Pitanje prava na izbor zanimanja?

- ovo je ograničenje samo nusprodukt legitminog ograničenja prava vlasništva, a ovo joj pravo nije zabranjeno jer se ona i dalje može baviti vinogradarstvom, ali na površinama trenutačno namijenjenima uzgoju vinogradarskih kultura

2.) VERTIKLANI UČINAK POVELJE EU

Predmet „Åkerberg Fransson“ (2013.) → *činjenice*: Fransson su švedske vlasti optužile za ozbiljnu utaju poreza PDV-a i poreza na dodanu vrijednost. Fransson dobiva porezne globe za 2004. i 2005. (upravni postupak), a dvije godine nakon presude pokreće se postupak (sada kazneni!) protiv njega o istoj stvari. On se žali pozivajući se na **čl. 51. Povelje EU o načelu Non bis in idem**.

Ima li Sud EU nadležnost u ovom predmetu, odn. je li materija ovog predmeta unutar prava EU?

- čl. 51. Povelje EU: „(...) **odredbe Povelje odnose na države članice samo kada primjenjuju pravo Unije**.“ => ako drž. čl. djeluje izvan područja primjene prava EU Povelja se ne primjenjuje, no u svim situacijama uređenim pravome EU **nac. sudovi MORAJU primijeniti Povelju EU kada nac. propisi pripadaju u područje primjene prava Unije !**
- pitanje porezne kazne i kaznenog postupka zbog utaje PDV-a ulaze u područje primjene prava EU temeljem: 1) **Direktiva** koje propisuju „da je svaka drž. čl. obvezna poduzeti sve potrebne zakonodavne i upravne mjere kojima se može osigurati cjelovita naplata PDV-a“; 2) Os. ug. o „suzbijanju nezakonita djelovanja koja su usmjerena protiv financijskih interesa Unije“ + Os. ug. s **klauzulom lojalne suradnje**, a neplaćanje PDV zaista šteti fin. interesima Unije
- iako Direktiva NIJE implementirana u nac. pravo to ne sprječava da je ovo pitanje (učinkovitih kazni za ugoržavanje financijskih interesa EU) I DALJE U PODRUČJU PRIMJENE PRAVA EU => **Povelja EU se primjenjuje na SVE situacije koje su POVEZANE s pravom EU, neovisno o svrsi implementacije !!!!!**, pa tako i u ovom predmetu

Je li dozvoljeno dvostruko kažnjavanje prema Povelji (kršenje načela Non bis in idem)?

- ➔ Nije, no **o tome odlučuje nac. sud** i prema kriteriju da se za istu radnju **može izreći i više kazni različite prirode** ovisno o tome kako ju klasificira nac. pravo (dakle, može i kazna u upravom i kaznenom postupku)

Predmet „Melloni“ (2013.) ➔ *činjenice*: Gosp. Melloni optužen je za kazneno djelo počinjeno u Italiji. Španjolske su ga vlasti odlučile izručiti Italiji kako bi mu se ondje sudilo. Nakon što je platio jamčevinu i pobjegao španjolskim vlastima, Italija ga je osudila *in absentia* te je izdala **europski uhidbeni nalog (EUN) za izvršenje kazne**. Mellonijevi odvjetnici upućuju žalbu talijanskom Vrhovnom sudu koji ju odbacuje. Melloni se žali španjolskom Ustavnom tribunal jer po španjolskom ustavu za teška k. d. on ima pravo žalbe na presude donesene *in absentia*, dok u Italiji to nema; ako bi bio izručen time bi bilo povrijeđeno njegovo pravo na pravično suđenje zajamčeno španj. ustavom.

- ➔ **Španjolski ustav**: „Dopuštena je žalba na presude donesene *in absentia*.“

Talijanski ustav: „NIJE dopuštena žalba na presude donesene *in absentia*.“

Okvirna odluka o EUN: „Zahtjeva da drž. čl. postupaju po EUN te da izruče optuženike za izvršenje kazne.“

[Ne poznaje institut da bi drž. izručiteljica mogla uvjetovati izručenje drugoj drž. time da ona obnovi postupak za presudu *in absentia*, odn. da druga država omogući pravo na žalbu na takvu presudu]

Povelja EU čl. 53.: „**Povelja se ne smije tumačiti na način da bi ona ograničavala ili nepovoljno utjecala na ljudska prava na način na koji ih priznaju** pravo EU, međunarodno pravo, Europska konvencija ili **ustavi drž. čl.**“

Može li Španjolska uvjetovati Italiji izručenje time da Italija pruži jednaki nivo zaštite optuženikovih prava?

- ➔ očito je kako Melloni ima bolju zaštitu prava na pravično suđenje i obranu u Španjolskoj nego li u Italiji
- ➔ Sud EU ➔ odredbe Okvirne odluke o EUN su u skladu s Poveljom, čl. 53.!
 - ➔ iako čl. 53. Povelje EU zaista propisuje kako **drž. čl. mogu pružiti razinu zaštite jednaku ili više od prava EU, no to samo ako time ne bi bilo ugroženo načelo nadređenosti, jedinstvenosti i učinkovitosti prava EU**
 - Dakle, čl. 53. se ne može tumačiti na način da drž. čl. mogu uvjetovati izručenje propisujući nove uvjete koji nisu obuhvaćeni Okvirnom odlukom.
- ➔ **Donošenje zajedničkih standarda EU-a onemogućuje poštovanje nacionalnih ustavnih normi na višoj razini, ako bi to ugrozilo jedinstvo i učinkovitost prava EU!**
 - ↑ ovime se *učvršćuje načelo nadređenosti prava EU* i što se tiče Povelje i ljudskih prava ↑
- ➔ *arg.* ➔ u suprotnom narušila bi se **učinkovitost prava EU** te **načelo uzajamnog priznanja**, a pravo EU je nadređeno pravu drž. čl. (**Internationale Handelsgesellschaft**)

3.) HORIZONTALNI UČINAK POVELJE EU

Predmet „Kücükdeveci“ (2007.) ➔ *činjenice*: Gđa. Kücükdeveci od 18 g. radi u poduzeću Swedex, no dobila je otkaz i otkazni rok od 2 mj. iako BGB predviđa za osobe sa stažom do 10 g. otkazni rok od 4 mj. Poslodavac nije uračunao njezin puni staž jer po istom zakonu se staž računa tek od 25. godine zaposlenja. Kücükdeveci se žali na takvo postupanje koje je protivno zabrani diskriminacije s obzirom na dob, a koje propisuje pravo EU te jedna Direktiva.

Koji izvor prava treba primijeniti prilikom ispitivanja usklađenosti postupka s pravom EU?

- ➔ Je li to Direktiva ili primarno pravo EU-a? *direktive nemaju horizontalni učinak, a u predmetu je riječ o takvom slučaju

- Sud EU → Direktiva ne ustavlja neko novo pravilo, već **ona samo daje specifičan izričaj zabrani nediskriminacije kao općem načelu prava EU** => kako su ONPEU primarni izvor prava EU onda se oni mogu primijeniti na horizontalnu situaciju; Sud podvodi ovaj slučaj u doseg prava EU koristeći se sintagmom [direktivnog] „davanja specifičnog izričaja“

→ napominje se kako je **diskriminacija zabranjena i Poveljom EU** (iako ona još nije na snazi)

Je li suprotno institutu prethodnog postupka institut nac. prava da se kolizijska norma uputi ustavnim sudovima na ocjenu ustavnosti?

- ma kakve bile odredbe i ustavnog ranga one **ne mogu utjecati na ovlast nacionalnog suda da pokrene prethodni postupak!**

Predmet „AMS“ (2014.) → činjenice:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:62017CJ0609>

Predmet „TSN“ (2019.) → činjenice:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0176>

VIII. UREDBE (sekundarni izvor – pravno-obvezujući)

Uredbe = akti EU koji imaju **opću primjenu** te su **pravno obvezujući u cijelosti i izravno** u svim drž. čl. (čl. 288. UFEU)

Predmet „Leonesio“ (1971.) → činjenice: EU je donijela **uredbu** po kojoj se proizvođače mlijeka potiče da smanje proizvodnju time što bi im drž. čl. isplaćivale naknadu za klanje krava muzara (provedbenena uredba). Gđa. Leonesio je tako i postupila tražeći da joj Italija isplati subvencije. Talijanska se vlada s time složila, no kazala je kako ne može isplatiti subvencije jer još nisu bila određena sredstva za to u proračunu. Gđa. Leonosio je tužila Talijansku Republiku da je povrijedila uredbu.

Mogu li uredbe proizvoditi izravan učinak?

- iz teksta Os. ug. jasno je kako **uredbe moraju imati VERTIKALNI IZRAVNI UČINAK**
 → **kako bi uredbe mogle stvarati sub. prava**, odredbe moraju biti: **1) jasne, 2) precizne i 3) bezuvjetne** => jednako kao i za odredbe Os. ug. (**Van Gend en Loos**) jer ni jedan, ni drugi izvor prava **ne ostavljaju drž. čl. diskrecijsku moć**
 → budući da je gđa. Leonesio ispunila uvjete za isplatu subvenciju, **ona ima pravo pozvati se na neispunjenje državine obveze iz uredbe**, a drž. čl. se ne mogu pozvati na činjenicu da ju nisu postupile u skladu s uredbom
 U skladu s ovim predmetom EK je pokrenula infrakcijski postupak =>

Predmet „EK v. Italije“ (1972.) → činjenice: EK traži od Suda EU da donese deklaratornu presudu kako je Talijanska Republika povrijedila svoje obveze time što ne postupi u skladu s uredbama. Italija se pravdala time da je **sadržaj uredbi implemenitrala u svoje zakonodavstvo!** EK smatra kako je ta **implementacija zakašnjela i neodgovarajuća**. Sud EU je slijedom toga odlučio:

- Italija jest povrijedila svoje obveze: 1.) **zakašnjelom provedbom**,
 2.) **selektivnom i nekompletnom provedbom** (Italija pozivala se na nac. interese)
 → ovime je Italija ugrozila pravnu snagu **uredbi jer one stupaju na snagu i proizvode pravne učinke samom objavom u SL EU** => **drž. čl. NE SMIJU prenositi sadržaj uredbi u nacionalno pravo !!!**

Predmet „Variola“ (1973.) → činjenice: Italija je uvela iskrcajnu pristojbu za ukrcaj u talijanskim lukama. Poduzeće „Variola“ pozvalo se pred nac. sudom da je time Italija prekršila pravo EU.

- **Uredbe imaju neposredan horizontalan i vertikalni učinak**, a bilo kakva intervencija drž. čl. ne može utjecati na to (t. 3 presude)

- **Uredbe se moraju primjenjivati neposredno !!!** bez implementacije njihovog sadržaja u nac. pravo, osim ako je to potrebno, odn. ako to sama uredba propisuje (npr. GDPR) => *ovime je konačno definirano mjesto uredbi u sistemu prava EU*

IX. DIREKTIVE (sekundarni izvor – pravno-obvezujući)

Direktive = obvezujuća za drž. čl. u rezultatu, dok je oblik i metoda ostvarenja tog cilja u diskrecijskoj ovlasti drž. čl. (čl. 288. UFEU)

Predmet „van Duyn“ (1974.) → činjenice: gđa. van Duyn, nizozemska državljanka, se željela zaposliti u UK u sijentološkoj crkvi kao tajnica. UK joj nije odobrila ulazak govoreći kako ona predstavlja opasnost za javni poredak, a taj je pojam bio pobliže određen jednom direktivom. Tužiteljica se pozivala na slobodu kretanja radnika (čl. 45. UFEU) koja ju je ovim aktom UK-a onemogućena. Iako se drž. čl. mogu opravdati aberacije od čl. 45. UFEU (javni poredak, sigurnost i zdravlje), **direktiva** o tome nije predviđala da bi pripadnost sijentološkoj crkvi bilo razlog da se osobi onemogući sloboda kretanja radnika.

Kakav učinak mogu imati direktive?

- UK je tvrdila kako ne može jer bi to izjednačilo učinke direktive i uredbe što sigurno nije bila intencija prema čl. 288. UFEU

Sud EU:

- arg. 1. → **direktive mogu imati IZRAVAN UČINAK** jer bi se u suprotnom oslabilo snaga i svrha tog akta (**načelo l'effet utile** = koristan učinak; *svaka pravna norma zamišljena je da bi imala učinak*)

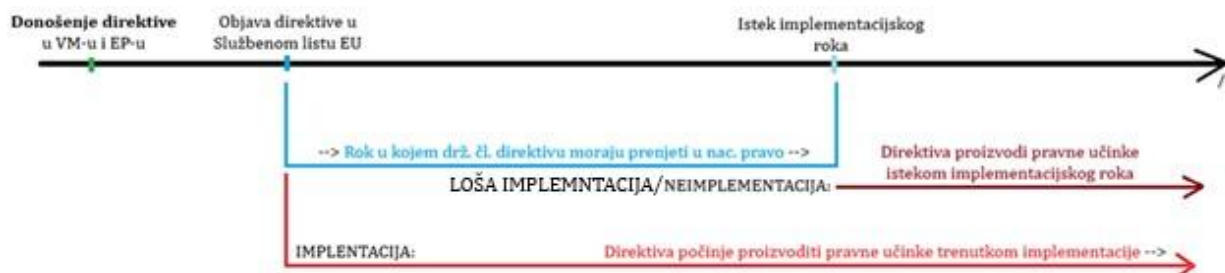
→ to što su uredbe po Os. ug. izravno primjenjive, ne znači da ni ostali pravni izvori ne bi mogli imati sličan učinak (t. 12. presude)

- arg. 2. → budući da nac. sudovi mogu/moraju postaviti prethodno pitanje o svakom izvoru prava EU, onda mora biti da se i pred tim istim sudovima i pojedinci mogu pozvati i na direktive

- ako bi direktiva stvarala subjektivna prava (što proizlazi iz njezine *naravi, zamisli i teksta*), kako bi imala izravan učinak mora zadovoljavati tri kriterija iz **Van Gend en Loosa**

Predmet „Ratti“ (1978.) → činjenice: Poduzeće u kojem je Ratti odgovorna osoba proizvodi lakove koji sadrže benzen te su u skladu s jednom direktivom na ambalaži naveli da proizvod sadrži benzen. Italija kazneno goni Rattija jer po nac. pravu na ambalaži treba biti istankut i postotak benzena; Italija nije uskladila svoje zakonodavstvo s direktivom! Kod jedne direktive je implementacijski rok protekao, dok kod druge nije.

- **direktive NEMAJU IZRAVAN UČINAK dok ne istekne implementacijski rok**, ali ima učinak da drž. čl. ne smiju osujetiti ili otežati ostvarivanje ciljeva koje direktiva propisuje. Po proteku tog roka ako ispunjavaju uvjete iz **Van Gend en Loosa** (3) direktive mogu imati izravan učinak.



- **načelo estoppel** → drž. čl. se NE može pozivati na nac. pravo koje je u suprotnosti s direktivom koju nije implementirala ili je implementacija neodgovarajuća => sukladno nadređenosti prava EU nacionalnom, građani se mogu koristiti pravom EU kako bi se obranili od protupravnih postupaka država

1.) IZRAVANI UČINAK DIREKTIVA

Predmet „Marshall“ (1984.) → *činjenice*: gđa. Marshall zaposlena je u domu zdravlja te je prisilno umirovljena s 62 g. jer po britanskom zakonodavstvu žene idu u penziju sa 60, a muškarci sa 65 g. Tužiteljica je smatrala kako je ovime povrijeđena direktiva koja ovakvo nejednako postupanje temeljem spola zabranjuje.

Može li se pojedinac u ovakvoj situaciji pozvati na direktivu?

- može te i u ovoj situaciji priznaje **IZRAVAN VERTIKALAN UČINAK, ne i horizontalni** → u suprotnom 1) ne bi postojale razlike između uredbe i direktive te 2) direktive su upućene drž. čl. na implementaciju, a ne pojedincu.
- ovdje država ne nastupa kao **javna vlast (*iure imperii*)**, već kao **poslodavac (*iure gestionis*)**, **a u oba slučaja se pojedinac može pozvati na direktivu** => kako bi se priječilo da drž. čl. izvuče korist od vlastitog propusta, ovime sudovi ne kontroliraju samo je li neka država provela pravo EU zakonodavstvom (*normativnost*), nego i kako to isto pravo provede njezine institucije (*praksu*)

Što se smatra „državom“ u vertikalnim odnosima?

Predmet „Foster“ (1990.) → *činjenice*: Javno poduzeće BGC imalo je monopol na opskrbu plinom u UK, a koje je u međuvremenu privatizirano. Članove uprave BGC-a imenovao je državni tajnik za energetiku te je to poduzeće imalo obvezu podnositi izvješća britanskom Parlamentu, a uz suglasnost i predlagati zakone. Dvije zaposlenice umirovljene su temeljem nac. prava sa 60 g. što su one smatrale protiven Direktivi o umirovljenju koja zabranjuje nejednako postupanje.

- kako bi se tužiteljice mogle pozvati na direktivu, njihov poslodavac mora biti dio države, bilo kao poduzeće ili javna vlast temeljem **„Marshall“**, a odredbe direktive moraju biti jasne, bezuvjetne i precizne => **koncept „države“ treba tumačiti ekstenzivno** ne gledajući samo formalni nego i **materijalni kriterij**
- kriteriji za identifikaciju nečega kao „države“ (*emanacija*):
 - 1.) **test državne kontrole** → organizacije ili tijela koja podliježu nadležnosti ili kontroli države
 - 2.) **test posebnih ovlasti** → tijela ili organizacije koja imaju ovlasti šire od onih koje proizlaze iz uobičajenih pravila primjenjivih na odnose među pojedincima
- poduzeće BGC udovoljava oba kriterija, no kako bi nešto bilo smatrano državom dovoljno je da zadovolji jedan (**Farell** – t. 28.)

Predmet „Farell“ (2017.) → *činjenice*: Tužitelj se imao prometnu nesreću te je zahtijevala naknadu štete od MIBI-ja. MIBI je privatno poduzeće osiguravatelja koje isplaćuje štetu umjesto države. Poduzeće je tužitelja odbilo jer ne zadovoljava kriterije za isplatu štete temeljem nac. prava, iako doista prema direktivama zadovoljava te uvjete.

Može li se osoba pozvati na direktivu u ovakvoj situaciji?

- direktive NEMAJU učinka u horizontalnim situacijama, no *može li se postupkom emanacije MIBI smatrati pojavnim oblikom države?*
- Koristeći se kriterijima iz presude **Foster** MIBI nije emanacija države, no Sud EU ovdje postavlja fleksibilnije kriterije:
 - 1.) Test državne kontrole,
 - 2.) **Test posebnih ovlasti** → širenje definicije: „**pravni subjekti kojima je povjerena neka zadaća od javnog interesa!**“ => dakle, MIBI jest emanacija države

Predmet „Faccini Dori“ (1992.) → činjenice: gđa. Faccini Dori na željezničkom kolodvoru pristupila je osoba nudeći joj tečaj engleskog jezika te je ona pristala i sklopila ugovor. Idući se dan predomisli te otišla u školu stranih jezika i poželjela odustati od ugovora. Iz škole stranih jezika su joj rekli kako to nije moguće; ona ih je odlučila tužiti pozivajući se na direktivu koja je ugovornim stranama dopušta u roku od osam dana kada je ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija.

Mogu li se potrošači pozivati na odredbe direktive protiv drugih osoba privatnog prava kada ta direktiva nije implementirana u nac. pravo?

- Sud EU ponavlja svoju raniju praksu iz predmeta kako odredbe direktiva imaju IZRAVAN VERTIKALNI UČINAK ukoliko su one jasne, precizne i bezuvjetne te stvaraju subjektivna prava koje su drž. čl. dužne štiti
- međutim, „širiti sudsku praksu na područje odnosa pojedinaca značilo bi priznati ovlast Unije da s izravnim učinkom utvrđuje obveze za lica privatnog prava, iako takvu ovlast ima samo prilikom donošenja uredbi“ => **Direktive NEMAJU izravan HORIZONTALNI učinak !!!**
 - arg. → 1) u suprotnom bi se odustalo od ranije sudske prakse; 2) pojedincu ipak ostaje **tužba za naknadu štete (Frankovich-Bonafacci)**; 3) direktive u horizontalnim situacijama ipak imaju **POSREDNI UČINAK (Von Colson)**
 - prilikom utvrđivanja osnovanosti zahtjeva za naknadom zbog štete prouzročenoj lošom ili neimplementacijom direktiva kriteriji su → 1) direktiva mora **stvarati subjektivno pravo**, 2) nanijeta šteta mora biti **dovoljno ozbiljna**, 3) mora postojati **uzročna veza** između štete i neimplementacije direktive.
- **mišljenje nez. odv. Lenza** → suprotno stajalište od Suda EU

2.) POSREDANI (interpretativni) UČINAK DIREKTIVA

Predmet „Van Colson“ (1983.) → činjenice: Dvije socijalne radnice željele su se zaposliti u muškoj kaznionici. Otišle su na razgovor, iako je unaprijed bilo poznato kako u takvoj situaciji će posao dobiti muškarci. Tužiteljice su se pozivale na **direktivu koja je zabranjivala takvu vrst diskriminacije**. Njemačka je implementirala ovu direktivu poropisavši u BGB-u kako tužiteljice imaju pravo na bagatelni iznos, odn. naknadu troškova za putnu kartu do mjesta razgovora za posao.

Obvezuje li direktiva poslodavca da zaposli osobu prema kojoj je postupio diskriminatorno u odnosu na spol (žrtvu diskriminacije)?

- direktiva ostavlja široku diskrecijsku odluku drž. čl. u njezinoj provedbi, odn. propisivanju sankcija za diskriminaciju kako bi se ostvarilo načelo ravnopravnosti spolova
- Njemačka NIJE implementirala direktivu pravilo jer:
 - 1.) **sankcije** u nac. pravu **nisu djelotvorne u sudskoj zaštiti**, odn. ostvarivanju načela ravnopravnosti spolova
 - 2.) **nema odvrćajućeg učinka** sankcija ako poslodavac prekrši ovo načelo
 - 3.) **naknada nije primjerena** u odnosu na štetu

Tužiteljice se nisu mogle pozvati na izravan učinak direktive (iako je riječ o vertikalnoj situaciji), niti tužiti za naknadu štete jer ne udovoljava trima kriterijima iz presude „Van Gend en Loos“.

Može li se tumačenjem iz direktive izvesti i neka druga sankcija za diskriminaciju te mogu li se pojedinci pozvati na direktivu pred nac. sudom?

- Sud EU prihvaća stajalište Njemačke → nac. sud prilikom tumačenja nac. prava koje se odnosi na direktivu, mora ga tumačiti u svjetlu direktive i s obzirom na svrhu i cilj direktive (ravnopravnost spolova) => osnova za POSREDNI UČINAK DIREKTIVA !!! u VERTIKALNIM situacijama (jer se emanacijom kaznionica smatra „državom“)

- arg. → **KLAUZULA LOJALNE SURADNJE** (čl. 4. st. 3. UFEU) o primjeni svih potrebnih mjera, općih ili posebnih, za ispunjavanje obveza, se proteže i na sudbenu vlast !

Ostalo je otvoreno pitanje, vrijedi li posredni učinak samo na pravo koje je usklađeno radi direktive ili na cjelokupni pravni sustav? ↓ Odg ↓

Predmet „Marleasing“ (1989.) → činjenice: Trgovačko društvo „Marleasing“ tužilo je pred nac. sudom trgovačko društvo „Le Commercial“ (← *horizontalna situacija*) jer je u aktu njezina osnivanja bila protupravna *causa*, odn. prevara jednog od vjerovnika društva. **Direktiva koja je uređivala ovo pitanje nije predviđala protupravnost *cause* kao razlog za ništavnostu akta osnivanja trgovačkog društva.** „Le Commercial“ se u obrani pozivala na tu direktivu.

- budući da je riječ o sporu dviju osoba privatnog prava, u ovom je predmetu **Sud EU direktivama priznao HORIZONTALNI POSREDNI UČINAK !!!**

Mora li nac. sud tumačiti nacionalano pravo u skladu s direktivom?

- **nac. sud obavezan je tumačiti CIJELOKUPNO nacionalno pravo u svjetlu direktive, s obzirom na svrhu i ciljeve**, koliko god je to moguće i to **bez obzira je li doneseno prije ili nakon direktive, te bez obzira je li doneseno u specifičnu svrhu provedbe direktive ili ne**
- ovime **Sud EU priznaje direktivama, bez obzira jesu li implementirane ili ne, POSREDAN HORIZONTALNI UČINAK**

predmet „Dominiquez“ (2010.) → činjenice:

Contra legem ne ići jer to nac. sud Sud EU ne može ovlastiti, ali bi trebao najprije naći nešto da interpretira u skladu s cjelokupnim pravnim sustavom; prvo treba interpretirati, a onda vijeti imala li direktiva izravan učinak?

2.1.) OGRANIČAVANJE POSREDNOG UČINKA (iz predmeta „Von Colson“)

Predmet „Kolpinghuis Nijmegen“ (1986.) → činjenice: Lokal u Nijmengenu je prodavao umjetno spravljenju mineralnu (gaziranu) vodu. Protiv vlasnika pokretnut je kazneni postupak jer je takvo postupanje lokala **zabranjivala direktiva**, no ta je **direktiva u nizozemsko zakonodavstvo bila prenesena tek poslije pokretanja postupka.**

Može li direktiva koja nije prenesena u nac. pravo proizvoditi pravne učinke u ovakvim situacijama, odn. imati obrnuto vertikalni (drž. → pojedinac) izravan učinak?

- direktive imaju „pravosmjerni“ (pojedinac → drž.) vertikalni izvravan učinak, no tek kada istekne rok za implementaciju
- upotrijebivši načelo *estoppel*, Sud EU kaže → **NEMA izravnog obrnutog vertikalnog učinka zbog neimplementacije direktive na vrijeme od strane drž. čl.**

Može li direktiva u konkretnom slučaju imati posredan učinak?

- NE! jer bi to bilo **u suprotnosti sa zabranom retroaktivnosti kao općim načelom prava EU**

3.) ODGOVORNOST DRŽ. ČL. ZA ŠTETU

Prema ovoj doktrini **drž. čl. su odgovorne pojedincima za štetu koju im prouzroče povredom neke obveze preuzete na europskoj razini.**

Što je „država“?

- do odgovornosti za štetu može dovesti (ne)djelovanje tijela izvršne i zakonodavne vlasti te bilo na centralnoj ili decentraliziranoj razini, => *integralni koncept države*
- ali i zbog neadekvatne primjene prava EU od strane nacionalnih sudova (**predmet Kobler**) !!!

Predmet „Frankovich-Bonifaci“ (1990.) → činjenice → Frankovich i Bonifaci su bili radnici firme koja je otišla u stečaj te im je poručeno kako neće moći biti isplaćene njihove plaće. **Direktiva o zaštiti radnika u slučaju insolventnosti poduzeća** propisivala je da država treba osnovati fond iz kojeg će se isplaćivati minimalan iznos radnicima čiji su poslodavci postali insolventni. Italija nije impelmentirala direktivu, pa su tužitelji zahtijevali da im se isplate minimalne naknade predviđene Direktivom ili da im se isplati naknada štete za njezinu neimplementaciju.

Imaju li odredbe Direktive o „pravima radnika poduzeća u stečaju“ izravan učinak?

- Kako bi imala izravan učinak odredbe moraju biti jasne, precizne i bezuvjetne; Sud EU je to ispitao s obzirom na jasnoću i preciznost definicija: 1) „korisnik jamstva“, 2) „sadržaj jamstva“ i 3) „identitet dužnika“. => **direktiva je jasna i precizna kada definira „korisnika“** (to je radnik firme u stečaju) **te „sadržaja“** (to je minimalan iznos).
- No, nije jasna i precizna u pogledu trećeg aspekta: identitet dužnika (budući da je ostavljena široka margina prosudbe, pa nekada to može biti u cijelosti javna vlast, a nekada ne; **stoga se NE može reći da je prema Direktiva država = dužnik jamstva sam zato što nije implementirala direktivu**).

Proizlazi li odgovornost države za štetu zbog povrede obveze temeljem prava Unije?

1.) *Postoji li „odgovornost za štetu“?*

- **Da!** → arg. → 1) **l'effet utile** → da ovaj koncept ne postoji, pravo EU bilo bi neučinkovito te bi pojedinci pretrpjeli štetu zbog povrede prava EU od strane drž. čl.; 2) odgovornost drž. za štetu **proizlazi iz sustava Ugovora**; 3) **klausula lojalne suradnje** (pravna osnova) → „drž. čl. dužne poduzeti sve opće ili posebne mjere potrebne za osiguranje izvršenja obveza, uključivo i **obveza otklanjanja protupravnih posljedica povreda prava**“.

2.) *Koje su pretpostavke za postojanje odgovornosti države za štetu?*

- 1) Direktive moraju dati **pojedincima SUBJEKTIVNA PRAVA** te mora biti **jasno o kakvom se pravu radi**, odn. **mora postojati šteta za pojedinca**;
- 2) Mora se raditi o **DOVOLJNO OZBILJNA POVREDA** prava EU;
- 3) Mora postojati **UZROČNA VEZA** između kršenja obveze i štete koju pojedinac snosi.

Načelo odgovornosti države za štetu dodatno je učvršćeno u presudi **„Brasserie-Factortame“** (1996.) → kriteriji za 2) „dovoljno ozbiljnu povredu prava EU“

X. SLOBODA KRETANJA ROBA (čl. 34., 35., 36 UFEU)

ekonomska integracija = jedan od ciljeva EU; mogućnost da subjekti prava EU uživaju četiri temeljne tržišne slobode: slobodu kretanja roba, radnika, kapitala, pružanja usluga i poslovnog nastana

- **pozitivna integracija** → proces usklađivanja nacionalnih pravila koja ograničavaju pristup proizvodnih faktora iz drugih drž. čl. na zajedničkom unutarnjem tržištu EU
 - ovo se ostvaruje regulativom institucija EU, primarno djelovanje EK
- **negativna integracija** → proces ukidanja trgovinskih propisa koji ograničavaju unutarnje tržište EU preprekama

→ ovo se ostvaruje primarno djelovanjem Sud EU
otkako je utvrđen izravan učinak odredbi Os. ug.

Os. ug. zabranjuju sve vrste prepreka koje koče slobodu kretanja roba, a to obuhvaća **novčane** prepreke (**carine i diskriminatorne poreze**) te **nenovčane** (**količinska ograničenja i mjere s istovrsnim učinkom kao količinska ograničenja**).

UFEU → **čl. 34.** (zabrana količinskih ograničenja i mjera s istovrsnim učinkom za **uvoz**), **čl. 35.** (zabrana količinskih ograničenja i mjera s istovrsnim učinkom za **izvoz**) te **čl. 36.** (propisuje **iznimke**)

Iznimke iz čl. 36. → [lista nije iscrpljena]

- 1.) **javni moral, sigurnost i poredak,**
- 2.) **zaštita zdravlja ljudi, životinja i biljaka,**
- 3.) **zaštita nacionalnog blaga (kulturne, umjetničke, povijesne ili arheološke vrijednosti),**
- 4.) **zaštita industrijskog i trgovačkog vlasništva.**

1.) ŠIRENJE DOSEGA čl. 35.

predmet „Dassonville“ (1974.) → *činjenice*: Dassonville je uvezoao škotski viski iz Francuske te ga kao takav prodavao na belgijskom tržištu. Belgijsko je zakonodavstvo propisivalo kako takvi proizvodi s oznakom izvornosti moraju imati certifikat iz države koje dolaze. Uvoznik nikako nije mogao ispunit taj zahtjev. Dassonville je smatrao kako ovo predstavlja zabranjenu mjeru s istovrsnim učinkom.

Što su „mjere s istovrsnim učinkom kao količinsko ograničenje“?

- ovdje je riječ o **jednakoprимjenjivoj (nediskriminatornoj) mjeri s jednostrukim teretom** jer ona pogađa sve uvoznike škotskog viskija jednako
- **mjere s istovrsnim učinkom** (*Dassonville formula*) = **SVI trgovinski propisi koji izravno ili neizravno, faktično ili potencijalno, nastoje ograničiti trgovinu unutar Unije** te se po tome protivni **čl. 34. UFEU**
- ovako široko tumačenje otvorilo je put tome da se mjere s istovrsnim učinkom/količinsko ograničenje mogu opravdati i razlozima drugačijim nego onima iz čl. 36.
- sve dok ne postoji jedinstveni propis na razini EU o oznaci izvornosti, **ovakva ograničenja drž. čl. moraju opravdati (posebnim obveznim zahtjevima ili čl. 36. UFEU)**

predmet „Cassis de Dijon“ (1978.) → *činjenice*: Njemački je uvoznik uvezoao francusko alkoholno piće od crnog ribizla koje je imalo 20 % alk. te ga prodavao kao „liker“. Prema njemačkom zakonodavstvu kako bi nešto bilo liker mora imati više od 25 % alk. Uvoznik se tužio kako je ovo mjeru s istovrsnim učinkom.

- ovakvom je regulativa Njemačka postavila **jednakoprимjenjivu mjeru s dvostrukim teretom (posredno diskriminatorna)** jer **uvoznik mora zadovoljiti i propis drž. iz koje izvozi te propis Njemačke koja ga uvozi**
- načelo ! **UZAJAMNOG PRIZNANJA** ! = **ono što je zakonito proizvedeno i stavljeno na tržište jedne drž. čl. mora biti dopušteno i na tržištu druge,** osim ako bi drž. čl. to opravdala čl. 36. ili nekim legitimnim ciljem:

to su **obvezujući zahtjevi od nac.**

interesa, a pritom u presudi navodi neke: *učinkovitost poreznog sustava, zaštita javnog zdravlja, stabilnost trg. transakcija i zaštita potrošača* + **test proporcionalnosti**

- ovime je Sud EU omogućio daljnju negativnu integraciju temeljem izravnog učinka čl. 34., a pozitivnu integraciju EK u područjima gdje je to nužno

predmet „Torfen“ (1989.) → *činjenice*: Britansko zakonodavstvo zabranjuje rad trgovina nedjeljom osim prodaje najpotrebnijih namirnica. Trgovina „B&Q“ plaća mjesnom vijeću Torfen penale zato što rade nedjeljom te smatra da je to mjera s istovrsnim učinkom jer će prodavati manje proizvoda, pa samim time i onih uvezenih iz drugih drž. čl., te da ne postoje bitni razlozi javnog interesa za opravdanje ovakve mjere.

→

→ ovdje je riječ o **jednakoprincipijalnoj mjeri s jednostrukim teretom**, no koja se odnosi na **NAČIN PRODAJE**, za razliku od „Dasonvilla“ koji su se odnosili na **KARAKTERISTIKE PROIZVODA**, no i takva se mjera mora opravdati

→ *ovom presudom utvrđeno je kako gotovo sve mjere ulaze u doseg čl. 34.*, a ovakvu će praksu promijeniti u slijedećoj presudi =>

2.) SUŽAVANJE DOSEGA čl. 35.

predmet „Keck“ (1993.) → *činjenice*: Dućan je prodavao robu ispod nabavne cijene („namjerno poslovao s gubitkom“) što je bilo u suprotnosti s francuskim zakonodavstvom. Dućan je smatrao kako je ovdje riječ o mjeri s istovrsnim učinkom.

→ mjere koje se odnose na **NAČIN PRODAJE nisu protivne čl. 34. ako zadovoljavaju slijedeće**

1.) jednako se odnose na sve trgovce u državi →

nisu diskriminatorne prema pojedincima,

2.) na isti način na stavljanje domaćih i stranih proizvoda → **nisu diskriminatorne s obzirom na proizvode.**

→ mjere koje se odnose na **KARAKTERISTIKE PROIZVODA** su uvijek u doseg čl. 34., a ovime je Sud EU suzio Dassonville formulu

→ **Keck formula**: mjere s istovrsnim učinkom su sve mjere koje **stvarno/potencijalno, izravno/neizravno ograničavaju trgovinu** u Uniji (**„Dassonville“**), a koje se **odnose na karakteristike proizvoda** (**„Cassis de Dijon“** - npr. oblik pakiranja, udio alkohola itd.) ili način prodaje koji se nejednako primjenjuje na pojedince (prodavače) ili uvozne proizvode

predmet „Familiapress“ (1995.) → *činjenice*: Njemački listovi svojim čitateljima nude izdašne nagradne igre kako bi potkanuli tiraž. Austrijsko je zakonodavstvo zabranjivalo takve nagradne igre jer se domaći listovi nisu mogli s time natjecati, a opravdanje nametanja ove mjere je bila **zaštita pluralizma medija** te da je mjera **izvan dosega čl. 34.(?)** jer se radi o načinu prodaje (a to je po Keck formuli isključeno).

→ Sud EU: ovo je **jednakoprincipijalna mjera s dvostrukim teretom**, no odnosi se na karakteristike proizvoda (**„Cassis de Dijon“**), a ne način prodaje (kako je to obrazlagala Austrija) jer su nagradne igre sastavni dio proizvoda (nije! **Keck**) => zamućena granica između načina proizvodnje i karakteristike proizvoda

→ no, ovo se dopušta jer je opravdana **bitnim razlozima od javnog interesa**, no samo ako prođe **test proporcionalnosti** (očuvanje raznolikosti tiska, a koji doprinosi pravu na informiranje zaštićenog Europskom konvencijom te općim načelima prava EU)

3.) TEMELJNA PRAVA kao OGRANIČENJE SLOBODE KRETANJA ROBA

predmet „Schmidberger“ (2003.) → *činjenice*: Udruga za „zaštitu biosfere u Alpama“ održala je jednodnevni prosvjed na autocesti u pokrajini Innsbruck te ga je prijavila nadležnim vlastima. **Autocesta na taj je dan bila zatvorena za teretna vozila** što je bilo i najavljeno u medijima, a nije bilo nikakvih izgređa. Poduzeće Schmidbergen je prijevoznik drveta i olova iz Njem. u Ita. Vlasnik tog poduzeća tuži Republiku Austriju jer je dozvolom održavanja prosvjeda oštetila Schmidbergen te time povrijedila slobodu kretanja roba.

→ postupak Austrij (ne spriječavanje prosvjeda) smatra se mjerom s istovrsnim učinkom jer se one odnose i na situacije kada drž. čl. ne prihvati mjere potrebne da bi se uklonile prepreke slobodnom kretanju robe koje nije uzrokovala sama država (**Francuske jagode** – prosvjed)

→ time ovo negativno činjenje austrijskih vlasti ulazi u doseg čl. 34. UFEU

Ima li sloboda kretanja roba prednost pred temeljnim ljudskim pravom na okupljanje?

- cilj je austrijskih vlasti bio poštivanje prava na okupljanje i prosvjed
- **tržišne se slobode** mogu ograničiti razlozima iz čl. 36. te obvezujućim zahtjevima, a **temeljna ljudska prava** prema Konvenciji mogu se ograničiti za potrebe javnog interesa samo ako nisu apsolutna (dakle, pravo na okupljanje se može ograničiti)
- **Zaštita temeljnih prava može biti smatran obvezni zahtjev kao opravdanje za ograničenje slobode kretanja radnika !!!**
- Prije ograničavanja tržišnih sloboda, potrebno je provesti **TEST PROPORCIONALNOSTI !**

4.) **TEST PRISTUPA TRŽIŠTU**

Osim na mjere koje se tiču 1) karakteristika proizvoda i 2) način prodaje, Sud EU čl. 34. širi i na **3) mjere koje se tiču NAČINA UPORABE PROIZVODA**

predmet „EK v. Italije“ – prikolice (2005.) i **„Mickelson“ – jet-ski** (2009.) → činjenice: Italija je zabranila motociklima i mopedima da vuku prikolice. U predmetu Mickelson, Švedska je ograničila jet-skijevima kretanje po otvorenom moru. Ovo je predstavljalo mjeru s istovornim učinkom i to jednakoprимjenjivu, a obje su se drž. čl. pozivale na javnu sigurnost.

- ovo je treći tip **jednakoprимjenjive mjere**, ona koja **faktično ograničava proizvođače** prikolica/jet-skijeva jer im je smanjeno tržište u Italiji, odn. Švedskoj; potrošači će imati manji interes za kupnju proizvoda ako im je njihovo korištenje uskraćeno/ograničeno
- ovime je razvijen **TEST PRISTUPA TRŽIŠTU** → ako mjera **neznatno ograničava** temeljne slobode => **nije u doseg** čl. 34.; ako mjera **znatno ograničava** => **jest u doseg** čl. 34. UFEU
- i ovakve mjere moraju biti opravdane čl. 36. ili obvezujućim zahtjevima !

XI. SLOBODA KRETANJA RADNIKA (čl. 45. UFEU)

Sloboda kretanja radnika podrazumijeva (čl. 45. st. 3):

- a. **prihvatanje ponuda za zaposlenje** (stvarnih),
- b. **sloboda kretanja** u drž. čl. u kojoj je radnik zaposlen,
- c. **boravak u drž. čl.** u kojoj je radnik zaposlen, a prema nac. zakonodavstvu jednako za domaće i strane radnike,
- d. **ostanak u drž. čl. nakon gubitka zaposlenja** i to onako kako je uređeno Uredbama.

1.) **TERITORIJALNI DOSEG čl. 45.**

Primjenjuje se:

- 1.) na sve pravne poslove koji se mogu locirati unutar prostora Unije zbog **1) mjesta u kojem su ZASNOVANI** ili **2) mjesta gdje se IZVRŠUJU** (vidi t. 27. u **Walrave i Koch**) => **uvjet prisutnosti Unije**;
- 2.) na sve radne odnose u situacijama **prekograničnog kretanja između dvije drž. čl.** → npr. radnik i boravi i radi u drž. koja mu nije matična; radnik boravi u matičnoj drž., a u stranoj radi; radnik je radio i boravio u stranoj drž., a želi raditi ili boraviti u matičnoj => **uvjet prekograničnog elementa**.

NE primjenjuje se:

- 3.) na unutarnje situacije (**kada nema prekograničnog elementa**) jer bi se time u nepovoljniji položaj stavili domaći radnici (OBRNUTA DISKRIMINACIJA) ← postoje neke iznimke

2.) PERSONALNI DOSEG čl. 45.

„radnik“ (po pravu EU) = osoba mora biti **1) građanin EU ili član obitelji istog, 2) mora imati poslodavca** te **3) mora primati naknadu za svoj rad** (gosp. akt.) (**Lawrie-Blum**)

+ NE smatra se RADNIKOM ako obavlja „potpuno marginalne i pomoćne poslove“ !

↓ Pravna praznina nastaje kada se uzme u obzir i **tražilac zaposlenja**; primjenjuje li se i na njega čl. 45.? ↓

Predmet „Antonissen“ (1989.) → činjenice: Gosp. Antonissen je belgijski državljanin koji boravi u UK. Nezaposlen je te su ga nadležna tijela odlučila deportirati jer je bio osuđen za k. d. preprodaje i zloporabe droga. On se žali sudu pozivajući se na svoje pravo na slobodu kretanja radnika (konkretno: **pravo na boravak i pravo na ostanak** u drž. čl. domaćici) kao osobe koja „traži zaposlenje“.

Odnosi li se čl. 45. UFEU i na „tražioce zaposlenja“?

→ čl. 45. st. 3. pod t. c (PRAVO na BORAVAK) mora se tumačiti široko → u suprotnom ono ne bi obuhvatilo i radnike koji borave u drž. čl. domaćici radi zaposlenja, a takvo tumačenje nije prihvatljivo => **Tražioce zaposlenja smatraju se RADNICIMA po čl. 45. te imaju pravo na boravak !!!**

→ arg. → u suprotnom bi ova odredba bila NEUČINKOVITA jer bi ugrozila stvarne šanse zaposlenja u drugoj drž. čl.

→ dakle, čl. 45. st. 3. NIJE TAKSATIVAN, već su to samo primjeri prava koje uživaju radnici a među tim nepisanim pravima je i **PRAVO BORAVKA u SVRHU TRAŽENJA ZAPOSLENJA**

Je li protivno pravu EU uvođenje vremenskog ograničenja na pravo boravka i ostanaka u drž. čl. domaćici

→ NIJE protivno pravu EU propisivanje vremenskog ograničenja prava na boravak u svrhu traženja zaposlenja u nac. zakonodavstvu, pod uvjetom da:

- 1.) to traženje mora trajati **minimalno 3 mj.**,
- 2.) vrijeme traženja zaposlenja može biti i dulje od nac. propisanog roka ako osoba **ima stvarne šanse zaposliti se te to može dokazati.**

3.) NEDISKRIMINATORNE MJERE PROTIVNE čl. 45.

Predmet „Bossman“ (1995.) → činjenice: Pravila UEFA-e određivala su da se prilikom transfera, novi igračev klub mora starom platiti transfernu naknadu, iako je igrač već sklopio ugovor i počeo igrati za klub; ta se obveza jednako primjenjivala na domaće i strane igrače. Također, „klausula državljanstva“ dopušta klubovima da registriraju i koriste samo ograničen broj igrača koji nemaju državljanstvo određene države, obično one u kojoj se liga igra ili članica određene federacije.

Gosp. Bossman je belgijski profesionalni nogometaš kojem je 1990. istekao ugovor s klubom RFC Liège. Želio je prijeći u francuski klub USL Dunkerque, no njegov dotadašnji klub je tražio odštetu iako mu je ugovor istekao. Budući da Dunkerque nije platio naknadu, transfer nije realiziran, a Bosman je bio suspendiran i ostao bez plaće. Osim toga, UEFA-e i nacionalnih saveza

ograničavala su broj stranih igrača koji mogu igrati u klubovima, što je dodatno onemogućilo Bosmanov prelazak jer bi bio tretiran kao "strani igrač".

Predstavljaju li pravila koja se odnose na transfere igrača prepreke slobodi kretanja radnika?

→ pravila koja sprečavaju ili ograničavaju radnike da vrše svoju slobodu kretanja predstavljaju prepreke čl. 45. UFEU, čak i kada se primjenjuju neovisno o državljanstvu
=> **NEDISKRIMINATORNE mjere mogu biti protivne/zabranjene čl. 45. UFEU !!!**

→ Sud EU ovdje koristi **TEST PRISTUPA TRŽIŠTU** jer mjere – iako nediskriminatorne – **faktično sprečavaju igrače da uživaju svoju tržišnu slobodu** ==>

→ pravila o transferu igrača su NEDISKRIMINATORNA i ZABRANJENA čl. 45. jer onemogućavaju nogometaše da obavljaju svoju djelatnost u novoj drž. čl. dok novi klub ne plati transfernu naknadu

→ **TEST PROPORCIONALNOSTI** → iako je cilj o održavanju ravnoteže između klubova prilikom zapošljavanja mladih talentana legitiman, mjera transfernih naknada pada prilikom **1.) testa prikladnosti** jer ta pravila ne sprečavaju najbogatije klubove da si osiguraju usluge najboljih igrača + **2.) testa nužnosti** jer se legitimni cilj mogao postići i sredstvima koja se ne kose sa slobodom kretanja radnika

Je li protivno čl. 45. klauzula državljanstva prema kojoj klubovi mogu u natjecanjima uvrstiti samo ograničeni broj profesionalnih igrača, državljanu drž. čl.?

→ sukladno presudi **„Walrave i Koch“**, Sud EU ponavlja kako se odredbe Os. ug. mogu se primjenjivati i na tijela/organizacije koje kolektivno uređuju zaposlenje (**ATIPICNI HORIZONTALNI UČINAK**)

→ „sudjelovanje u momčadi na utakmicama“ ulazi u doseg čl. 45. jer je nastupanje na utakmicama svrha obavljanja djelatnosti igrača, pa pravila koja to ograničavaju, **ujedno ograničavaju i njihovu slobodu kretanja kao radnici**

→ *arg.* UEFA-e → klauzula državljanstva je radi **neekonomskih ciljeva** (odnose se na sport kao takav)

1) održavanje **sentimentalne veze** između države i njezinog kluba,

2) stvaranje **dovoljno velikog fonda vrhunskih igrača** za nacionalne utakmice,

3) odražavanje **natjecateljske ravnoteže** između klubova, sprečavajući najbogatije od njih da osiguraju za sebe najbolje igrače.

→ Sud EU: klauzula državljanstva se odnosi na SVE utakmice, a ne samo utakmice nacionalnih timova => **mjera pada na testu prikladnosti**

→ argument „**sentimentalne veze**“ **pada na testu prikladnosti** jer se klauzula državljanstva postoji na razini drž. čl., no ne postoji na razini gradskih, pokrajinskih ili drugih područja koja također mogu imati sentimentalne veze s klubovima => **mjera nije koherentna!**

→ Ovakva je klauzula diskriminatorna te se građani EU ne smiju tretirati kao strani igrači!

4.) **DISKRIMINATORNE MJERE PROTIVNE čl. 45.**

Predmet „Angonese“ (1998.) → činjenice: Gosp. Angonese je talijanski držaljanin s prebivalištem u Bozenu te je bio student filološkog studija na Sveučilištu u Beču. Javio se na natječaj za posao na kojem je uvjet za sudjelovanje na natječaju poznavanje službenih jezika u pokrajini Južni Tirol (njemački i talijanski) i to samo pomoću **potvrde koja se može dobiti na testiranju u samom gradu Bozenu (ograničenog trajanja s velikim razmakom između usmenog i pismenog dijela testiranja)**. Iako je Angonese izvorni govornik njemačkog, a talijanski je završio na studiju, njegova prijava na natječaj je odbačena jer nema tu konkretno potvrdu.

Angonese smatra da je time prekinuta sloboda kretanja radnika (konkretno sloboda traženja zaposlenja).

Ima li čl. 45. UFEU horizontalni učinak?

- ➔ zabrana diskriminacije nije upućena samo drž. čl. nego se ona odnosi i na tijela koja „kolektivno uređuju zaposlenje i pružanje usluga“ – **ATIPICNI HORIZONTALNI UČINAK** (**Walrave i Koch**)
- ➔ također, iako je u Os. ug. neka odredba upućena drž. čl. to ne znači da ona ne može biti upućena i pojedincima te tako stvarati i učinke za **(prave) HORIZONTALNE UČINKE** (**Dafranne**)
 - ➔ **takva ranija praksa suda treba se primijeniti i na doseg čl. 45. UFEU => on ima HORIZONTALNI (i VERTIKALNI UČINAK) !**
 - ➔ *arg.* ➔ čl. 45. je osmišljen kako bi se otklonila diskriminacija na tržištu rada, pa nema smisla da se ta zabrana neutralizira propisima koje donose privatna ili javna tijela

Je li protivno čl. 45. UFEU da poslodavac traži kao uvjet prijave na natječaj za posao znanje jezika temeljem samo jedne potvrde kao što je potvrda izdana u jednoj drž. čl.?

- ➔ zahtjev koji uvjetuje sudjelovanje na natječaju samo s JEDNOM diplomom koja se može dobiti samo u jednom pokrajini drž. čl., ne dopuštajući bilo koji drugi ekvivalent kao dokaz, **može biti opravdan samo ako se temelji na objektivnim čimbenicima koji NISU vezani za državljanstvo osobe u pitanju te ako je razmjern cilju koji se opravdano želi postići** => uvjet **ne smije biti diskriminatoran** + **test proporcionalnosti**
- ➔ potvrda koja se zahtjeva iz predmeta **nije razmjerna cilju** te stavlja u lošiju poziciju **ne samo radnike iz drugih drž. čl. s istim kvalifikacijama, nego i talijanske državljane iz drugih pokrajina**

XII. SLOBODA PRUŽANJA USLUGA

Gdje su ove tržišne slobode u Os. ug.?

- Usluge (čl. 56. – 57. UFEU)
- Poslovni nastan (čl. 49. – 50. UFEU)
- i Poslovni nastan i Usluge (čl. 51. – 54. UFEU)

1.) POJAM „USLUGA“ i „POSLOVNOG NASTANA“

usluga = **gosp. aktivnost** + **privremenost** + **prekogranični element**

- uključuje: djelatnosti *obrtničke, industrijske, komercijalne* naravi i *slobodna zanimanja*
- **supsidijarna** je ostalim tržišnim slobodama (čl. 57. UFEU)

poslovni nastan = **gosp. aktivnost na trajnijoj i stabilnijoj osnovi** + **prekogranični element**

- odnosi se na pravne i naravne osobe, a uključuje os. tvrtki kćeri, podružnica itd.

predmet „Cowan“ (1987.) ➔ *činjenice*: Gosp. Cowan je britanski državljanin u turističkoj posjeti Pariza. U pariškom su ga metrou napale osobe koje nije mogao identificirati, pa je od Francuske Republike tražio naknadu za pretrpljene boli. Međutim, francuski ga je sud odbio pozivajući se na domaće pravo koje predviđa takvu vrst kompenzacije samo za francuske državljane ili državljanje država s kojima je Francuska potpisala sporazum o recipročnim mjerama. Cowan smatra da ovime Francuska krši slobodu pružanja usluga.

- ➔ **Sud EU: sloboda pružanja usluga** (čl. 56. – 57. UFEU) **obuhvaća i pravo na primanje usluga !**
- ➔ pravo na primanje usluga bilo bi ograničeno kada pojedinci koji primaju usluge ne bi mogli uživati jednaka prava u drž. u kojoj se nalaze, pa tako i naknadu za pretrpljene boli
- ➔ u suprotnom bi **turisti bili obeshrabreni tragati za uslugama u drugim drž. čl. kada ne bi imali jednaki tretman kao i domaći državljani**
- ➔ dakle, **čl. 56. – 57. zabranjuju DISKRIMINATORNO postupanje** kakva je mjera iz predmeta
 - ➔ **„primatelji usluga“** = turisti, pacijenti (**Grogan**) ili polaznici obrazovnih programa, ali i oni koji se nalaze u drugoj drž. čl. zbog ostalih poslovnih svrha

predmet „Grogan“ (1991.) → činjenice: Medicinski prekid trudnoće je u Irskoj zabranjen, a ustavom je zaštićeno pravo nerođenog djeteta na život. Gosp. Grogan i četrnaest drugih studenata raspandavali su letke koji su Irkinje informirali o klinikama koje omogućavaju abortus u UK-u. Prema irskoj sudskoj praksi zabranjeno je pružanje takvih informacija u Irskoj. Irski „U ime obitelji“ – SPUC-u tužilo je studente da krše nacionalno irsko pravo.

Je li medicinski prekid trudnoće „usluga“ u smislu čl. 57. UFEU?

→ **abortus jest usluga** jer se 1) obavlja uz naknadu; 2) ona potpada pod usluge kao „djelatnost slobodnih zanimanja“; 3) ne može se podvesti ni pod i jednu drugu tržišnu slobodu.

Protivi li se pravu EU da se pravo na informacije može ograničiti temeljem odredbe ustavnog ranga o širenju informacija o legalnom pobačaju u UK-u?

→ budući da su studneti djelovali na svoju ruku i bez znanja klinika koje su reklamirali, ne može se govoriti kako su studenti pružatelji usluga u smislu čl. 57. (nema naplate)

→ Stoga, ograničenja koje postavlja nac. pravo na pravo na informacije NIJE u suprotnosti s pravom EU

predmet „Gebhard“ (1995.) → činjenice: Gosp. Gebhard je radio u jednom talijanskom advokatskom uredu kao partner. Nakon nekog vremena, otvorio je vlastitu advokatsku kancelariju i predstavljao se kao *avvocato*. Protiv Gebharda je milanska odvjetnička komora pokrenula disciplinski postupak jer nije imao odgovarajuće kvalifikacije (domaću diplomu) za obavljanje dužnosti pod nazivom *avvocato* te mu je izrekla kaznu zabrane obavljanja djelatnosti od 6 mj. Gebhard se branio s Direktivom koja mu omogućava da obavlja odvjetničku djelatnost pod nazivom na jednom od službenih jezika drž. čl. Talijansko je pravo propisivalo kako je pravnicima iz drugih drž. dopušteno priveremeno obavljanje advokatske djelatnosti u Italiji, no ne smiju osnivati vlastite urede na području Republike.

→ Sud EU najprije napominje kako se ovdje radi o **slobodi pružanja usluga** (čl. 56., 57. UFEU) i **zasnivanja poslovnog nastana** (čl. 49. UFEU) koje su **supsidijarne ostalim tržišnim slobodama**

Koje je područje primjene čl. 49. UFEU (poslovni nastan)?

→ **poslovni nastan** = sudjelovanje u gospodarstvu na **stabilnoj i trajnijoj osnovi** i to ako je ta država u kojoj osoba ima poslovni nastan **različita od drž. čl. njegova podrijetla**

→ ako bi se pružatelj usluga **preselio u neku drugu drž.** tada bi ona to bilo **pružanje usluga** => „privremenost“ usluga odnosi se ne samo na **trajanje**, nego **na učestalost, periodičnost ili kontinuiranost**, a **nije isključeno da pružatelj usluga u drugoj drž ima i infrastrukturu !!!**

→ na Gebharda se primjenjuje sloboda zasnivanja poslovnog nastana

Jesu li mjere koje ograničavaju Gebhardov poslovni nastan dopuštene s obzirom na čl. 49. UFEU?

→ propisi pojedinačnih tijela (npr. odvjetničke komore) NISU **konstitutivne naravi** za postojanje prava poslovnog nastana, već odredbe Os. ug.!

→ sloboda poslovnog nastana ostvaruje se **pod uvjetima koje za svoje državljane propisuje zakonodavstvo države u kojoj se ostvaruje pravo na poslovni nastan**

→ ako takvih posebnih pravila nema, državljani imaju pravo poslovnog nastana u toj drž. čl.

→ **↓ NAČELO UZAJAMNOG PRIZNANJA ↓** (kod slobode poslovnog nastana i pružanja usluga)

→ ako je **neka osoba zakonito stekla kvalifikacije u jednoj državi članici, druge države članice moraju priznati to pravo**, osim ako mogu opravdati ograničenja prema **Gebhard testu !**

→ ako drž. čl. nameću neke posebne uvjete za poslovni nastan/pružanje usluga, onda te mjere moraju zadovoljiti Gebhard test

→ **GEBHARD TEST** → 1) **NE SMIJU biti DISKRIMINATORNE**,

2) moraju biti **OPRAVDANI** iz **čl. 52. UFEU** (javni poredak, zdravlje i sigurnost) ili **bitnim razlozima od javnog interesa**

3) moraju zadovoljiti **TEST PRIKLADNOSTI**

4) moraju zadovoljiti **TEST NUŽNOSTI****2.) ODNOS SLOBODE PRUŽANJA USLUGA (u širem smislu) i TEMELJNIH PRAVA**

predmet „Omega“ (2002.) → činjenice: Poduzeće Omega iz Sjevernog poranja - Zapadne Vestfalije potrošačima nudi igru „laserdroma“ koja simulira ubijanje ljudskih meta laserskim puškama. Policija je zabranila takvu vrstu igre pozivajući se na „rizike za javni red i sigurnost“. Na upravnom sudu u Bonnu odbačen je zahtjev Omega da joj se dopusti djelatnost **pozivajući se na ustavnu odredbu o zaštiti ljudskog dostojanstva**, pa je ona uložila žalbu višem njemačkom sudu. Omega smatra da je takvim postupkom policija prekršila odredbe Os. ug. o **pravu na pružanje usluga i slobodu kretanja dobara** budući da Omega laserske puške nabavlja iz Velike Britanije, a sama je igra britanska franšiza (**prekogranični element**).

Je li zabrana neke gospodarske aktivnosti dozvoljena po pravu EU temeljem nac. ustavne odredbe (npr. poštivanja ljudskog dostojanstva)?

- iako se Omega poziva na dvije tržišne slobode, Sud EU je odlučivao samo o onoj koja je pretežnija u ovom slučaju – **sloboda pružanja usluga**
- legitimni cilj ovakve mjere je zaštita javnog poretka i sigurnosti, a ovi su razlozi sadržani u čl. 52. UFEU pa nije bitno je li ova mjera (ne)diskriminatorna s obzirom na državljanstvo
 - ovo se opravdanje ipak treba tumačiti USKO te drž. čl. nemaju tako široku marginu prosudbe da jednostrano mogu određivati isključenje protupravnosti ograničavanja tržišnih sloboda **BEZ IKAKVE KONTROLE INSITUCIJA EU** (**van Duyn**)
- ovom se mjerom nastoji osigurati zaštita ljudskog dostojanstva što je i nac. ustavna kategorija i dio općih načela prava EU => **neovisno o statusu tog ljudskog prava u nac. pravu, ono ima primarnu važnost u pravu EU kao dio općih načela prava EU i temeljno pravo posebnog statusa** (sličan stav kao u **Int. Handelsgesellschaft** i **Nold**)
- Sud EU → **test proporcionalnosti** → ova mjera ima legitimni cilj, prikladna je za njegovo ostvarenje, nije previše restriktivna te odvagivanjem se zaključuje kako zaštita temeljnog prava preteže u odnosu na ovu tržišnu slobodu; *dakle, ova mjera nije protivna pravu EU*

predmet „Viking“ (2005.) → činjenice: Poduzeće Viking registriano u Finskoj nudi prijevoz trajektom na liniji Helsinki – Tallin. Zbog gubitaka poduzeće je odlučilo promijeniti zastavu broda kako bi imalo manje troškove jer su plaće u Estoniji manje. Finski sindikat pomoraca – FSU se pobunio te o tome obavjestio sindikat u UK-u. FSU je upozorio kako će poduzeti kolektivno djelovanje štrajka kako bi spriječio Vikingovu promjenu poslovnog nastana. Pravo na štrajk zajamčeno je finskim ustavom.

Je li kolektivno djelovanje koje poduzme sindikat kako bi spriječili sklapanje kolektivnog ugovora protivno čl. 49. UFEU?

- na sindikate kao organizacije koje kolektivno uređuju uvjete zapošljavanja mogu se primijeniti odredbe Os. ug. (**Bosmann** i **Walrave i Koch**)
- ostvarivanje temeljnih prava NIJE izvan područja primjene odredbi Os. ug. te da se njihovo ostvarivanje treba uskladiti sa **zahtjevima iz Os. ug** te **proporcionalnosti** (**Omega** i **Schmitbergen**)

Može li čl. 49. UFEU djelovati HORIZONTALNO, odn. može li se privatno poduzeće pozvati na nj protiv djelovanja sindikata?

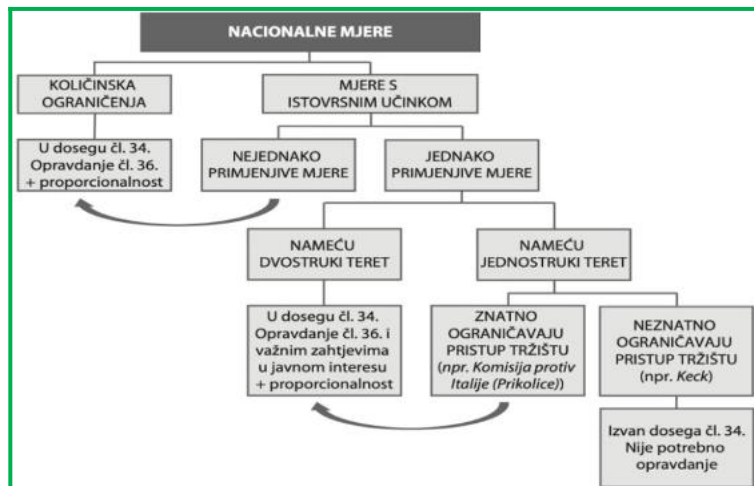
- može temeljem ranijih presuda

Predstavlja li djelovanje sindikata ograničenje slobodi poslovnog nastana i je li takvo ograničenje opravdano?

- djelovanje sindikata protiv pogodnosti druge zastave broda predstavlja mjeru s posredno nejednakim postupanjem jer onemogućava da Viking uživa slobodu poslovnog nastana u drž. čl. domaćinu jer ga čini manje privlačnim ili gotovo besmislenim
- legitimni cilj je zaštita radnih mjesta, a ono se opravdava zaštitom temeljnog prava, a ono ima dvostruki cilj: gospodarski (veće plaće) i socijalni (druge pogodnosti koje pomorci imaju ako prometuju pod finskom zastavom)
- **TEST PROPORCIONALNOSTI** → mora ga provesti nac. sud odgovarajući na pitanja:
 - 1) **Prikladnost** – štrajk može biti prikladan način postizanja navedenog cilja

- 2) **Nužnost** – treba odgovoriti a) jesu li postojale manje restriktivne mjere i b) jesu li sindikate iscrpili sva sredstva

XIII. OPRAVDANJE NACIONALNIH MJERA



javnog interesa

Nejednakoprимjenjiva (diskriminatorna) = u samom tekstu radi razliku između domaćih i stranih proizvoda/pružatelja ili primatelja usluga/radnika => SAMO opravdanje iz čl. 36./ čl. 45. st. 3./ čl. 52.

- 4.) **Ograničava li pristup tržištu** – ako je neznatno, izvan dosega je prava EU
- 5.) **Provedi TEST PROPORCIONALNOSTI !**

1.) TEST PROPORCIONALNOSTI

mišljenje nez. odv. Madura →

- 1.) Postoji li **legitimni interes/cilj** drž. čl. za primjenu te mjere?
- legitimni interes nikada ne mogu biti protekcionistički razlozi (čl. 18. UFEU)!
 - ako je riječ o **izravno diskriminatornim mjerama (nejednako primjenjivim)** onda **opravdanje može biti SAMO iz Os. ug.; čl. 34. za robe** (javni moral, javni poredak, javna sigurnost, zaštita životinja i biljaka, zaštita nac. kulturnog blaga), odn. čl. 45., 62. i 52. UFEU za radnike i usluge (javni poredak, javno zdravlje, javna sigurnost)
 - ako je riječ o **nediskriminatornim mjerama** (s dvostrukim ili jednostrukim teretom), onda **opravdanja iz Os. ug. ili bitni razlozi od javnog interesa**
- 2.) Je li mjera **prikladna** za ostvarenje tog cilja?
- Može li mjera uopće postići cilj?
 - **Test koherentnosti** = je li cilj koji drž. čl. želi ostvariti urušen nepotrebnim iznimkama (npr. drž. zabrani gumene bombone kako bi smanjila pretilost, ali ne zabranjuje čokolade, gazirane sokove itd.), ako jest onda najčešće pada test prikladnosti.
- 3.) Je li mjera **nužna**, odn. postoji li manje restriktivna mjera?

Procjena nac. ograničavajuće mjere

- 1.) **O kojoj se tržišnoj slobodi radi?**
Ako ih je više, jedna mora biti dominantnija (**supsidijarnost slobode pružanja usluga!**)
- 2.) **Je li mjera u dosegu prava EU**, odn. postoji li **PREKOGRANIČNI**? element?
- 3.) **Je li mjera jednakoprимjenjiva?**

Jednakoprимjenjiva (nediskriminatorna) => opravdanje čl. 36./ čl. 45. st. 3./ čl. 52. + bitni razlozi javnog interesa / obvezujući zahtjevi

- 4.) Koji su štetni učinci primjene ovakve mjere, odn. pretežu li štetni učinci u odnosu na „dobit“ od te mjere? → **odvagivanje** ili **test razmjernosti strictu sensu**

XIII. GRAĐANSTVO EU

Koncept „građanina Unije“ uspostavljen 1993., ugovorom iz Maastrichta.

1.) ODREDBE OSNIVAČKIH UGOVORA

čl. 18. UFEU: „Unutar područja primjene Os. ug., **zabranjena je svaka diskriminacija na temelju državljanstva.**“

čl. 20. UFEU: **državljanstvo drž. čl. je KONSTITUTIVNI element za građanstvo Unije** te ga ono ne zamjenjuje

Prava građana Unije:

1. **pravo boravka i kretanja u drž. čl.,**
2. biračko pravo na lokalnim izborima i izborima za EP,
3. pravo obratiti se diplomatskih uredima drž. čl. u III. drž.,
4. pravo sudjelovati u institucijama EU.

čl. 21., st. 1. UFEU: **pravo boravka i kretanja podložno je ograničenjima** u Os. ug. i usvojenim mjerama

2.) DOSEG GRAĐANSTVA EU (ranija praksa Suda EU)

predmet „Martinez Sala“ (1996.) → činjenice: Jedna uredba je propisivala kako **svi radnici državljani drž. čl.** imaju **pravo na jednake porezne i socijalne povlastice** kao i domaći radnici. Španjolska državljanka Martinez Sala je radila u Njemačkoj, no ostala je nezaposlena te je sada na socijalnoj pomoći. Njemačke su joj vlasti produžavale trajanje boravka. Martinez Sala zatražila je dječji doplatk nakon rođenja njezina djeteta, no ured soc. skrbi ju je **odbio jer nije imala njemačkog državljanstvo, ni dozvolu boravka.**

→ **dječji doplatk podpada pod *ratione materiae* prava EU** jer ga tako karakterizira Uredba
Ima li državljanin druge drž. čl. status radnika ako je radio u drž. čl. domaćici te primao socijalnu pomoć?

→ „radnik“ nije jednoznačno određen u pravu EU, no Sud EU ga tumači da osobi kada prestane radni odnos ima pravo na uživanje statusa radnika (sloboda kretanja radnika) od najmanje 3 mj. ili duže ako ima stvarne izgleda ponovnog zaposlenja (**Antonisen**)

→ no, Sud EU nema dovoljno informacija da bi mogao odlučiti je li Martinez Sala radnik u smislu čl. 45. UFEU

Je li protivno pravu EU-a da drž. čl. domaćica od državljana drugih drž. čl. zahtjeva za dodjeljivanje socijalne pomoći boravišnu dozvolu?

→ po nac. pravu ispada kako je boravišna dozvola (koju Martinez Sala nema jer joj nije stigla izdati uprava) konstitutivnog karaktera za primanje socijalne pomoći => to nije slučaj, **boravišna je dozvola samo deklaratornog karaktera za primanje doplatka**

→ budući da domaći državljani ne moraju dokazati svoje pravo na doplatk niti jednom drugom ispravom, ovo **državljanke drugih drž. čl. stavlja u NEJEDNAK položaj što je zabranjeno čl. 18. UFEU**

→ nije potrebno utvrđivati ima li Martinez Sala pravo na boravak (čl. 20. UFEU) jer ona ga već ima ranijom praksom njemačkih vlasti => *Martinez Sala ima pravo boravka u Njemačkoj*

- budući da dječji doplatok ulazi u doseg prava EU (*ratione materiae*), Martinez Sala je građanka EU s pravom boravka (*ratione persone*), a zabranjena je diskriminacija u „području primjene prava EU“, dakle Martinez Sala ima pravo na doplatok bez obzira što nije nužno „radnica“ => **ovime Sud EU priznaje samostojeći status građanstva EU !!!**

predmet „Trojani“ (2002.) → činjenice: Gosp. Trojani francuski je državljanin koji kratko radio u Belgiji te se nakon perioda izbjivanja vratio u Belgiju. Trojani ima boravišnu dozvolu u Belgiji. Budući da nema sredstva za život podnio je zahtjev za primanje socijalne pomoći. Nadležno ga je tijelo odbilo kazavši kako on nije belgijski državljanin te ne ulazi u doseg Uredbe koje uređuje primanje socijalne pomoći.

Ako i nije radnik u smislu čl. 45. UFEU, može li Trojani na osnovu svojeg građanstva EU ostvariti pravo na boravak u drugoj drž. čl.?

- Da, jer se građnina EU po čl. 20. UFEU jamči pravo boravka, no to pravo NIJE apsolutno
- drž. čl. imaju pravo uskratiti pravo boravka građanima EU ako nemaju dostatnih sredstava kako ne bi postali teret sustavima socijalne pomoći
- no, **trenutkom kada dobiju odobrenje boravka, na građane EU djeluje čl. 18. UFEU o zabrani diskriminacije**

Ovakav stav Sud EU je ponovio i u predmetu **Grzelezyk**, **proširujući ga i na studente!** => **građanstvo EU je TEMELJNI status** građana/državljana drž. čl.

No, ovo je otvorilo vrata novom problemu – *turizam socijalnih povlastica* ↓

3.) **KODIFIKACIJA PRAVA GRAĐANA EU – direktiva**

2004. → „Direktiva o pravima građana EU“

- čl. 6. → **pravo boravišta do 3 mj.** u drž. čl. domaćici bez ikakvih uvjeta
- čl. 7. → **pravo boravište dulji od 3 mj.** imaju:
 - 1) **radnici**, samozaposleni i oni koji zadržavaju status radnika
 - 2) **građani EU** koji imaju dostatna sredstva za svoje uzdržavanje te su sveobuhvatno zdrastveno osigurni
 - 3) građani EU (**studenti i učenici**) ako imaju dostatna sredstva za uzdržavanje te sveobuhvatno zdrastveno osiguranje
- čl. 16. → **pravo stalnog boravišta** imaju oni građni EU koji u drž. čl. domaćici žive neprekinuta 5 g., mogu ga izgubiti ako izbjavaju dulje od 2g.
- čl. 24. → građanima EU i članovima njihovih obitelji jamči se **jednakost postupanja (NEDISKRIMINACIJA)**
 - nije nužno da drž. čl. domaćica odobri socijalnu pomoć i uzdržavanje tijekom školovanja:
 - 1) tijekom prva 3 mj. boravka,
 - 2) tražiocima zaposlenja,

- 3) studentima i učenicima prije stjecanja stalnog boravišta.

predmet „Dano“ (2013.) → činjenice: Gđa. Dano i njezin sin rumunjski su državljani koji žive u Njemačkoj neprekinuto godinu dana. Dano je dobila potvrdu o neograničenom boravku u Njem. Njih dvoje žive u stanu njezine sestre koja ih uzdržava. Za svojeg sina gđa. Dano prima prima doplatu. Iako je radno sposobna nijedan podatak ne daje naslutiti da je tražila zaposlenje. Nije joj određena naknada za traženje zaposlenja te se ona žalila sudu.

Je li protivno odredbama Os. ug. o građanstvu Unije da država domaćica uskrati pravo na soc. pomoć gosp. neaktivnim građanima EU?

→ svaki se građanin EU može pozvati na zabranu diskriminacije iz čl. 18. UFEU ako se situacija nalazi u području primjene prava EU

→ **ekonomski neaktivni građani EU** i oni koji nemaju dostatna sredstva za svoje uzdržavanje **NEMJU pravo na soc. pomoć** => suprotno **Martinez Sala** i **Grzelczyk**, **samo građanstvo EU više nije dostatan element za primanje soc. pomoći !!!**

→ arg. → u suprotnom bi takva obveza drž. čl. bila **suprotna cilju „Direktive o pravima građana EU“** jer ona **nastoji izbjeći da takvi građani EU postanu neprimjeren teret za sustav socijalne pomoći**

→ kako bi imali **pravo na soc. pomoć građani EU** (čl. 20. UFEU) moraju zadovoljavati **uvjete iz čl. 24. Direktive**

4.) PRAVO na SPAJANJE OBITELJI

„Direktiva o pravima građana EU“ (2004.) primjenjuje se na građane EU (državljanu drž. čl.) te članove njihovih obitelji.

član obitelji (čl. 2. Direktive) = bračni drug, registrirani partner, djeca do 21. g. i izravni srodnici u uzlaznoj liniji građanina EU

4.A) KRUŽNO KRETANJE GRAĐANA EU

kružne migracije = vraćanje u drž. čl. njegova državljanstva

predmet „Surinder Singh“ (1990.) → činjenice: Gđa. Singh je indijska državljanka koja je udata za britanskog državljanina. Njih dvoje su radili u Njemačkoj te su se vratili u UK služeći se slobodom zasnivanja poslovnog nastana. Britanske su joj vlasti odobrile pravo na boravka kao supruzi britanskog državljanina, no ona se ubrzo od njega razvela. U trenutku povratka, UK vlasti su htjele protjerati gđa. Singha jer više nije imala pravo boravka.

Može li supružnik treće zemlje zadržati pravo boravka u državi članici kada se građanin EU vrati u svoju matičnu državu nakon korištenja prava slobodnog kretanja?

→ Sud EU → **Može**

→ arg. → 1) **odvraćanje od korištenja slobode kretanja** – sloboda kretanja bila bi besmislena kada građani EU **u vlastitoj drž. povratka ne bi imali BAREM JEDNAKA PRAVA kao kakva su imali u stranoj drž. čl.**

2) **osobito bi bili odvrćani od korištenja slobode kretanja kada i njihovi članovi obitelji ne bi imali barem jednaka prava kao u drž. čl. domaćici**

4.B) FIKTIVNI PREKOGRANIČNI ELEMENT

umjetni prekogranični element = ne postoji stvarno prekogranično kretanje, već se pravo EU primjenjuje jer postoji razlika između drž. čl. državljanstva i boravka građanina EU

predmet „Chen“ (2002.) → činjenice: Par Chen su kineski državljani, a suprug trenutno radi u Walesu. Gđa. Chen je otišla iz Welsa u Sjevernu Irsku te rodila kćer. Republika Irska **svakoj osobi rođenoj na irskom otoku** (uključujući Sj. Irsku kao zemlju u sastavu UK) **dodjeljuje irsko državljanstvo**. Gđa. Chen tražila je produljenje boravka, no britanske su je vlasti odbile djetetu nije koristilo slobodu kretanja kao građanin EU jer su i Wales i Sj. Irska u jednoj te istoj državi.

Može li osoba koja nije građanin EU izvesti pravo boravka temeljem roditeljske skrbi o djetetu koje jest građanin EU?

- najprije, Sud EU odgovara na problem **ima li mala beba slobodu kretanja** → **ima** i to zato što je 1) građanin EU, 2) ima dostatna sredstva za život (o njoj skrbe roditelji), 3) zdravstveno je osigurana u drž. čl. domaćici
- iako je stjecanje irskog državljanstva bilo viciozno, ono se uređuje nac. pravo te nema drž. čl. domaćica pravo odrediti dodatne uvjete za priznavanje tog državljanstva
- **roditelj uzdržavanog djeteta ima pravo boravka**
 - arg. → jasno je kako djetetu im pravo boravka, no ima ga kao **DERIVATIVNO PRAVO** i osoba koja ostvaruje roditeljsku skrb nad djetetom
 - u suprotnom, **odredba o pravu boravka i slobodi kretanja građanina EU ne bi bila učinkovita** (**arg. l'effet utile**) jer djetetu ne može ostvariti svoja prava kao građanin EU bez da to pravo ne ostvari i njegov skrbnik

4.C) POTPUNE UNUTARNJE SITUACIJE

potpune unutarnje situacije = nema prekograničnog elementa

predmet „Zambrano“ (2009.) → činjenice: Obitelj Zambrano su kolumbijski državljani koji su izbjegli zbog političke situacije u Belgiji. Ruiz Zambrano podnio je zahtjev za izdavanjem statusa azilanta, no taj mu je zahtjev odbijen. U međuvremenu se paru Zambrano rodilo djetetu koje je temeljem *ius soli* dobilo belgijsko državljanstvo. To djetetu uzdržavaju roditelji te je zdravstveno osigurano.

Dodjeljuje li pravo EU državljanima III. zemalja koji uzdržavaju svoju djecu – građane EU – pravo boravka temeljem čl. 24. Direktive?

- protivne su nac. mjere koje spriječavaju uživanje **BITNOG SADRŽAJA PRAVA koji proizlaze iz statusa građanina EU !!!**
- takav bi učinak imalo odbijanje prava boravka osobama koje ostvaruju roditeljsku skrb nad djecom, građanima EU jer bi **posredno i ti građani EU ne bi mogli uživati pravo boravka** među ostalim pravima koji ovaj „temeljni status“ omogućava

4.D) OGRANIČENJA PRAVA na SPAJANJE OBITELJI (u kasnijoj praksi Suda EU)

predmet „McCarty“ (2009.) → činjenice: Gđa. McCarty ima dvojno državljanstvo, irsko i britansko. Živi u UK-u, gosp. je neaktivna i prima socijalnu pomoć. Udala se za državljanina Jamajke te su za njega zatražili dozvolu boravka, no bili su odbijeni jer njezin suprug nije bračni drug osobe koje ispunjava uvjete za boravak po Direktivi (nije radnica, nema dostatna sredstva za život).

Ima li gosp. McCarty pravo boravka u drž. čl. temeljem čl. 21. UFEU i odredbama Direktive u slučaju kada građanin EU nikada nije koristio svoje pravo na slobodu kretanja (nema prekograničnog elementa)?

- najprije, Direktiva se odnosi na **pravo boravka u cilju ostvarivanja prava na slobodu kretanja građana EU**
- ovdje se radi o **potpuno unutarnjoj situaciji** => na gđu. McCarty se ne odnosi pravo na boravak u drugoj drž. čl. iz Direktive i Os. ug **jer ona nikada nije konzumirala svoje pravo na slobodu kretanja**, a što je primarni cilj Direktive
- činjenica da je **netko državljanin više drž. čl. ne znači da on koristi svoju slobodu kretanja**
- za razliku od predmeta **Zambrano**, gđa. McCarty nije ni u čemu spriječena u uživanju svojeg prava na slobodu kretanja koje uživa temeljem građanstva EU
- konkretna odluka drž. čl. da uskrati njezinom suprugu boravište **NEMA nikakav učinak ne njezinu tržišnu slobodu !!!**

U predmetima „Dereci“ i „K. A.“ → za **DERIVATIVNO PRAVO BORAVKA** potrebno da između građanina EU i člana obitelji koji to nije postoji **stupanj visoke emotivne povezanosti te ODNOS ZAVISNOSTI** koji bi prisilio građanina EU da prati tu osobu i time bude onemogućeno u ostvarivanju svojih prava i sloboda koje uživa temeljem građanstva EU => **obiteljska povezanost NIJE dovoljna za opravdanje priznanja izvedenog prava boravka**